

24_email_furnier_nord_antwort_anfechtung.eml

Von	Petra Großmann <p.grossmann@furnier-nord.de>
An	"Kanzlei Dr. Westphal" <kanzlei@westphal-insolvenzverwaltung.de>
Kopie	Hendrik Osterloh <osterloh@ra-osterloh-lueneburg.de>
Datum	Tue, 08 Sep 2026 08:19:41 +0200
Betreff	Ihr Schreiben vom 30.08.2026 - Rückforderung 18.000 EUR - Az. 7 IN 41/26

Sehr geehrte Frau Dr. Westphal,

Ihr Schreiben vom 30.08.2026 haben wir am 02.09.2026 erhalten. Ehrlich gesagt hat es uns ziemlich verärgert. Wir sollen jetzt also 18.000 EUR zurückzahlen, obwohl wir auf unseren Lieferungen von über 186.000 EUR sitzen geblieben sind und den Insolvenzantrag überhaupt erst gestellt haben.

Zum Sachverhalt aus unserer Sicht:

1. Den Ratenplan vom 15.03.2026 hat uns Herr Brauer selbst vorgeschlagen, nicht wir ihm. Am Telefon (Frau Schünemann aus unserer Buchhaltung hat den Vermerk dazu) sagte er am 12.03.2026, es gebe einen "vorübergehenden Engpass wegen zwei geplatzter Hotelaufträge", das Geld komme "spätestens im April rein". Von Zahlungsunfähigkeit war nie die Rede.
2. Dass die Überweisung vom 20.03.2026 zurückging, hat uns Herr Brauer am 24.03.2026 mit einem "Bankfehler bei der Umstellung des Kontos" erklärt. Unsere Mahnung vom selben Tag war eine ganz normale kaufmännische Erinnerung.
3. Die 18.000 EUR vom 01.04.2026 waren die vereinbarte zweite Rate, also genau das was geschuldet war, nicht mehr und nicht früher. Was daran "inkongruent" sein soll, erschließt sich uns nicht, aber das soll Herr Osterloh beurteilen.

Wir haben Herrn Rechtsanwalt Osterloh in Lüneburg mit der Prüfung beauftragt (in Kopie). Er ist bis zum 14.09. im Urlaub, deshalb bitten wir, die in Ihrem Schreiben gesetzte Frist bis zum 30.09.2026 zu verlängern. Bis dahin zahlen wir nichts und geben auch keine Anerkenntnisse ab.

Und noch eine Frage, die Sie uns bitte beantworten: In der Tabelle sind wir mit 186.420 EUR festgestellt. Falls wir die 18.000 EUR wirklich zurückzahlen müssten, erhöht sich dann unsere Forderung in der Tabelle entsprechend? Das wäre für unsere Entscheidung wichtig.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Großmann
Geschäftsführerin
Furnier Nord GmbH, Brückenweg 7, 21337 Lüneburg
Telefon 04131 22 78 40

04_liquiditaetsstatus_bank_opos.csv

stichtag

2026-04-10

liquide_mittel

42300.00

havelbank_guthaben

28800.00

ostmark_guthaben

12200.00

barkasse

1300.00

fällige_verbindlichkeiten

612100.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

74400.00

davon_lieferanten

371900.00

davon_sonstige

47800.00

kurzfristig_realisierbar

82000.00

luecke

487800.00

bemerkung

Vor Ratenplanrate Furnier Nord

stichtag

2026-04-17

liquide_mittel

38420.00

havelbank_guthaben

26100.00

ostmark_guthaben

11080.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

642300.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

74400.00

davon_lieferanten

391900.00

davon_sonstige

58000.00

kurzfristig_realisierbar

79000.00

luecke

524880.00

bemerkung

Nach Ratenplanzahlung 18 TEUR

stichtag

2026-04-24

liquide_mittel

24110.00

havelbank_guthaben

17400.00

ostmark_guthaben

6210.00

barkasse

500.00

fällige_verbindlichkeiten

688900.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

81200.00

davon_lieferanten

430700.00

davon_sonstige

59000.00

kurzfristig_realisierbar

76000.00

luecke

588790.00

bemerkung

Sondertilgung Havelbank 35 TEUR abgegangen

stichtag

2026-05-01

liquide_mittel

19650.00

havelbank_guthaben

13800.00

ostmark_guthaben

5370.00

barkasse

480.00

fällige_verbindlichkeiten

731200.00

davon_lohn

118000.00

davon_steuern

85300.00

davon_lieferanten

463900.00

davon_sonstige

64000.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

642550.00

bemerkung

Kein Lieferant mehr bereit ohne Vorkasse

stichtag

2026-05-04

liquide_mittel

20890.00

havelbank_guthaben

12880.00

ostmark_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

738400.00

davon_lohn

236000.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

138160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Antragsdatum; Konten eingefroren durch vorläufige IV

stichtag

2026-05-07

liquide_mittel

20890.00

havelbank_guthaben

12880.00

ostmark_guthaben

6770.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

738400.00

davon_lohn

236000.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

138160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

648510.00

bemerkung

Kassensturz IV; identisch mit 04.05.

stichtag

2026-05-10

liquide_mittel

47390.00

havelbank_guthaben

36190.00

ostmark_guthaben

9960.00

barkasse

1240.00

fällige_verbindlichkeiten

494400.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

271900.00

davon_sonstige

130160.00

kurzfristig_realisierbar

69000.00

luecke

447010.00

bemerkung

Insolvenzgeld-Vorfinanzierung 236 TEUR eingegangen; Lohn März/Apr ausbezahlt

stichtag

2026-05-21

liquide_mittel

31200.00

havelbank_guthaben

21400.00

ostmark_guthaben

9800.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

201000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

66660.00

kurzfristig_realisierbar

18400.00

luecke

151400.00

bemerkung

Ende Fortführung; Erlöse Pflegeheim und Hotel eingegangen

stichtag

2026-06-12

liquide_mittel

31200.00

havelbank_guthaben

21400.00

ostmark_guthaben

9800.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

201000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

92340.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

66660.00

kurzfristig_realisierbar

18400.00

luecke

151400.00

bemerkung

Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeiten 96 TEUR fällig

stichtag

2026-07-15

liquide_mittel

68400.00

havelbank_guthaben

48000.00

ostmark_guthaben

20400.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

96000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

21000.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

33000.00

kurzfristig_realisierbar

0.00

luecke

27600.00

bemerkung

Maschinenkauf-Anzahlung 50 TEUR eingegangen

stichtag

2026-08-01

liquide_mittel

249200.00

havelbank_guthaben

180000.00

ostmark_guthaben

69200.00

barkasse

0.00

fällige_verbindlichkeiten

96000.00

davon_lohn

0.00

davon_steuern

21000.00

davon_lieferanten

42000.00

davon_sonstige

33000.00

kurzfristig_realisierbar

0.00

luecke

0.00

bemerkung

EML-Zahlung Maschinenblock 237 TEUR eingegangen; Masseverbindlichkeiten beglichen

06_personalliste_insolvenzgeld.csv

nr

1

name

Lea Kruse

funktion

Produktionsleitung

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2014-03-01

brutto_monat

5200.00

rueckstand_maerz

5200.00

rueckstand_april

5200.00

fortfuehrung_kritisch

ja

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

nr

2

name

Martin Ortner

funktion

CNC-Bediener

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2017-07-15

brutto_monat

3900.00

rueckstand_maerz

3900.00

rueckstand_april

3900.00

fortfuehrung_kritisch

ja

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Schlüsselperson; bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

nr

3

name

Sana Yildiz

funktion

Buchhaltung / Rechnungswesen

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2019-01-01

brutto_monat

3400.00

rueckstand_maerz

3400.00

rueckstand_april

3400.00

fortfuehrung_kritisch

ja

kuendigung_datum

2026-06-30

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Unterstützt IV bis Verfahrensabschluss

nr

4

name

Klaus Bremer

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2011-05-01

brutto_monat

3600.00

rueckstand_maerz

3600.00

rueckstand_april

3600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

5

name

Jana Tietze

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2020-09-01

brutto_monat

3100.00

rueckstand_maerz

3100.00

rueckstand_april

3100.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

6

name

Andreas Hofmann

funktion

Lackierer

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2013-02-01

brutto_monat

3300.00

rueckstand_maerz

3300.00

rueckstand_april

3300.00

fortfuehrung_kritisch

ja

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Fortführung Lackierarbeiten Hotel Speicherstadt

nr

7

name

Bettina Reinhold

funktion

Einkauf / Disposition

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2016-08-01

brutto_monat

3500.00

rueckstand_maerz

3500.00

rueckstand_april

3500.00

fortfuehrung_kritisch

ja

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Koordiniert Vorkassielieferung Furnier

nr

8

name

Frank Wollmann

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2015-03-01

brutto_monat

3600.00

rueckstand_maerz

3600.00

rueckstand_april

3600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

9

name

Sandra Meissner

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2021-04-01

brutto_monat

3100.00

rueckstand_maerz

3100.00

rueckstand_april

3100.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

10

name

Dietmar Lutz

funktion

Lagerleiter

abteilung

Lager

einstellungsdatum

2010-11-01

brutto_monat

3800.00

rueckstand_maerz

3800.00

rueckstand_april

3800.00

fortfuehrung_kritisch

ja

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Warenlager; kritisch für EV-Klärung

nr

11

name

Hanna Schulz

funktion

Vertriebsinnendienst

abteilung

Vertrieb

einstellungsdatum

2018-03-01

brutto_monat

3400.00

rueckstand_maerz

3400.00

rueckstand_april

3400.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

12

name

René Körber

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2012-06-01

brutto_monat

3600.00

rueckstand_maerz

3600.00

rueckstand_april

3600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

13

name

Monika Braun

funktion

Sekretariat / Assistenz

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2009-07-01

brutto_monat

2900.00

rueckstand_maerz

2900.00

rueckstand_april

2900.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

14

name

Tobias Kluge

funktion

CNC-Bediener

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2019-05-01

brutto_monat

3700.00

rueckstand_maerz

3700.00

rueckstand_april

3700.00

fortfuehrung_kritisch

ja

kuendigung_datum

2026-06-30

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Fertigstellung Klinikverbund-Halbfabrikate

nr

15

name

Petra Naumann

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2022-01-01

brutto_monat

3100.00

rueckstand_maerz

3100.00

rueckstand_april

3100.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

16

name

Werner Stüber

funktion

Haustechnik / Instandhaltung

abteilung

Technik

einstellungsdatum

2008-01-01

brutto_monat

3500.00

rueckstand_maerz

3500.00

rueckstand_april

3500.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

17

name

Inga Vogt

funktion

Konstruktion / CAD

abteilung

Planung

einstellungsdatum

2017-09-01

brutto_monat

4200.00

rueckstand_maerz

4200.00

rueckstand_april

4200.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr
18
name
Carsten Held
funktion
Schreiner
abteilung
Produktion
einstellungsdatum
2016-04-01
brutto_monat
3600.00
rueckstand_maerz
3600.00
rueckstand_april
3600.00
fortfuehrung_kritisch
nein
kuendigung_datum
2026-05-31
insolvenzgeld_beantragt
ja

nr

19

name

Luisa Beckmann

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2023-02-01

brutto_monat

3100.00

rueckstand_maerz

3100.00

rueckstand_april

3100.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Noch in Probezeit – Sonderkündigung möglich

nr

20

name

Steffen Grothe

funktion

Staplerfahrer / Lager

abteilung

Lager

einstellungsdatum

2013-11-01

brutto_monat

3200.00

rueckstand_maerz

3200.00

rueckstand_april

3200.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

21

name

Miriam Henkel

funktion

Schreinergezellin

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2020-06-01

brutto_monat

3100.00

rueckstand_maerz

3100.00

rueckstand_april

3100.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

22

name

Olaf Prange

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2011-08-01

brutto_monat

3600.00

rueckstand_maerz

3600.00

rueckstand_april

3600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

23

name

Kerstin Weiss

funktion

Buchhaltung Hilfskraft

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2021-10-01

brutto_monat

2600.00

rueckstand_maerz

2600.00

rueckstand_april

2600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

24

name

Thorsten Mast

funktion

Fahrer / Logistik

abteilung

Logistik

einstellungsdatum

2015-05-01

brutto_monat

3100.00

rueckstand_maerz

3100.00

rueckstand_april

3100.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr
25
name
Anke Ziemann
funktion
Schreinergezellin
abteilung
Produktion
einstellungsdatum
2019-07-01
brutto_monat
3100.00
rueckstand_maerz
3100.00
rueckstand_april
3100.00
fortfuehrung_kritisch
nein
kuendigung_datum
2026-05-31
insolvenzgeld_beantragt
ja

nr

26

name

Georg Beier

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2010-03-01

brutto_monat

3600.00

rueckstand_maerz

3600.00

rueckstand_april

3600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

27

name

Nina Küster

funktion

Konstruktion / CAD

abteilung

Planung

einstellungsdatum

2020-03-01

brutto_monat

4000.00

rueckstand_maerz

4000.00

rueckstand_april

4000.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

28

name

Thomas Haase

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2014-09-01

brutto_monat

3600.00

rueckstand_maerz

3600.00

rueckstand_april

3600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

29

name

Katharina Wolff

funktion

Vertrieb Außendienst

abteilung

Vertrieb

einstellungsdatum

2016-01-01

brutto_monat

4500.00

rueckstand_maerz

4500.00

rueckstand_april

4500.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Provisionsansprüche zu prüfen

nr
30
name
Lars Ritter
funktion
Lackierer
abteilung
Produktion
einstellungsdatum
2018-06-01
brutto_monat
3300.00
rueckstand_maerz
3300.00
rueckstand_april
3300.00
fortfuehrung_kritisch
nein
kuendigung_datum
2026-05-31
insolvenzgeld_beantragt
ja

nr

31

name

Claudia Stern

funktion

Schreinergezellin / Auszubildende

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2024-09-01

brutto_monat

800.00

rueckstand_maerz

800.00

rueckstand_april

800.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

nein

bemerkung

Ausbildungsverhältnis; BfA zahlt InsGeld nicht

nr

32

name

Patrick Lange

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2013-04-01

brutto_monat

3600.00

rueckstand_maerz

3600.00

rueckstand_april

3600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

Elternzeit (zurückgekehrt April 2026)

nr

33

name

Ute Müller

funktion

Assistenz Geschäftsführung

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2011-01-01

brutto_monat

3200.00

rueckstand_maerz

3200.00

rueckstand_april

3200.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

34

name

Simon Franke

funktion

IT-Systemadministration

abteilung

IT

einstellungsdatum

2020-01-01

brutto_monat

3800.00

rueckstand_maerz

3800.00

rueckstand_april

3800.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr
35
name
Isabel Gruber
funktion
Einkauf
abteilung
Verwaltung
einstellungsdatum
2017-02-01
brutto_monat
3300.00
rueckstand_maerz
3300.00
rueckstand_april
3300.00
fortfuehrung_kritisch
nein
kuendigung_datum
2026-05-31
insolvenzgeld_beantragt
ja

nr

36

name

Jens Kroll

funktion

Schreiner

abteilung

Produktion

einstellungsdatum

2009-05-01

brutto_monat

3600.00

rueckstand_maerz

3600.00

rueckstand_april

3600.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

nr

37

name

Eva Lühr

funktion

Buchhalterin

abteilung

Verwaltung

einstellungsdatum

2015-09-01

brutto_monat

3500.00

rueckstand_maerz

0.00

rueckstand_april

3500.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

bemerkung

März bereits ausgezahlt vor Eintritt ZU

nr

38

name

Michael Dorn

funktion

Kraftfahrer / Kurier

abteilung

Logistik

einstellungsdatum

2016-07-01

brutto_monat

3100.00

rueckstand_maerz

3100.00

rueckstand_april

3100.00

fortfuehrung_kritisch

nein

kuendigung_datum

2026-05-31

insolvenzgeld_beantragt

ja

09_tabellenpruefung_stichprobe.csv

lfd_nr

1

gläubiger

Furnier Nord GmbH

angemeldet_eur

186420.00

festgestellt_eur

186420.00

bestritten_eur

0.00

grund

Warenlieferung Jan-Mrz 2026

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

ja

pruefungsergebnis

feststellen

notiz_anfechtung

A-1 und A-5 prüfen (18 TEUR und 18 TEUR)

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-20

lfd_nr

2

gläubiger

Havelbank eG

angemeldet_eur

483200.00

festgestellt_eur

483200.00

bestritten_eur

0.00 (absond.)

grund

Darlehen + Zinsen

rang

§ 38/§ 50 InsO

belege_vollständig

teilweise (Sicherheitenvertrag)

pruefungsergebnis

vorläufig Absonderung anerkannt

notiz_anfechtung

Sondertilgung A-2 (35 TEUR) anfechtbar; SÜ-Wirksamkeit klären

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-20

lfd_nr

3

gläubiger

Finanzamt Stendal

angemeldet_eur

92340.00

festgestellt_eur

92340.00

bestritten_eur

0.00

grund

USt und LSt Jan-Apr 2026

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

ja (Steuerbescheide)

pruefungsergebnis

feststellen

notiz_anfechtung

Lohnsteuerzahlung 25.04. ggf. § 130

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-21

lfd_nr

4

gläubiger

AOK Sachsen-Anhalt

angemeldet_eur

61200.00

festgestellt_eur

61200.00

bestritten_eur

0.00

grund

SV-Beiträge Mrz/Apr 2026

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

ja (Beitragsnachweis)

pruefungsergebnis

feststellen

notiz_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-21

lfd_nr

5

gläubiger

M. Kordes

angemeldet_eur

7800.00

festgestellt_eur

0.00

bestritten_eur

7800.00

grund

Provision/vbuH

rang

§ 38/§ 302 InsO

belege_vollständig

nein (kein Vertrag)

pruefungsergebnis

bestreiten

notiz_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-22

lfd_nr

6

gläubiger

Prignitz Forst KG

angemeldet_eur

43700.00

festgestellt_eur

43700.00

bestritten_eur

0.00

grund

Holzlieferungen Q1/2026

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

ja

pruefungsergebnis

feststellen

notiz_anfechtung

EV-Klärung läuft gesondert; Anfechtung nicht erkennbar

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-22

lfd_nr

7

gläubiger

Holzbauer GmbH und Co KG

angemeldet_eur

28100.00

festgestellt_eur

28100.00

bestritten_eur

0.00

grund

Holzwerkstofflieferungen

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

ja

pruefungsergebnis

feststellen

notiz_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-22

lfd_nr

8

gläubiger

Beschlagwerk Elbe AG

angemeldet_eur

19440.00

festgestellt_eur

19440.00

bestritten_eur

0.00

grund

Beschlaglieferungen

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

ja

pruefungsergebnis

feststellen

notiz_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-22

lfd_nr

9

gläubiger

Havelstrom GbR

angemeldet_eur

48000.00

festgestellt_eur

48000.00

bestritten_eur

0.00

grund

Mietrückstand Feb-Apr 2026

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

ja (Mietvertrag)

pruefungsergebnis

feststellen

notiz_anfechtung

keine

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-23

lfd_nr

10

gläubiger

Arbeitnehmer gesamt (38 Einzelanmeldungen)

angemeldet_eur

236000.00

festgestellt_eur

236000.00

bestritten_eur

0.00

grund

Lohnrückstand/Urlaubsabgeltung

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

ja (Lohnabrechnungen)

pruefungsergebnis

feststellen

notiz_anfechtung

InsGeld-Vorauszahlung durch BA verrechnet; Nettoansprüche in Tabelle

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-23

lfd_nr

11

gläubiger

Wuertl-Leasing GmbH

angemeldet_eur

22800.00

festgestellt_eur

11200.00

bestritten_eur

11600.00

grund

Schadensersatz Leasingvertrag MAN TGE

rang

§ 38 InsO

belege_vollständig

teilweise

pruefungsergebnis

teilweise feststellen

notiz_anfechtung

kein Anfechtungstatbestand; Leasingvertrag noch zu prüfen

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-24

lfd_nr

12

gläubiger

Tim Brauer

angemeldet_eur

120000.00

festgestellt_eur

120000.00

bestritten_eur

0.00

grund

Gesellschafterdarlehen 2023

rang

§ 39 Abs 1 Nr 5 InsO (nachrangig)

belege_vollständig

ja (Darlehensvertrag)

pruefungsergebnis

feststellen (nachrangig)

notiz_anfechtung

Rückzahlung 12500 EUR (11.04.) anfechtbar nach § 135 InsO

prueferin

Dr. Westphal

pruefungsdatum

2026-08-24

10_zahlungsverkehr_lieferant_bank_zeitraum.csv

Datum

2026-03-20

Zahler

Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger

Furnier Nord GmbH

Betrag_EUR

18000.00

Verwendungszweck

Rate 2 Ratenplan 15.03.2026

Zahlweg

Ueberweisung

Kontobezug

Havelbank eG 41 998 231

Datum

2026-03-22

Zahler

Furnier Nord GmbH

Empfaenger

Moebelwerk Havelberg GmbH

Betrag_EUR

18000.00

Verwendungszweck

Ruecklastschrift NSF

Zahlweg

Lastschriftruecklauf

Kontobezug

Havelbank eG 41 998 231

Datum

2026-03-24

Zahler

Furnier Nord GmbH

Empfaenger

Moebelwerk Havelberg GmbH

Betrag_EUR

0.00

Verwendungszweck

Mahnung Zahlungsrueckstand

Zahlweg

Postmahnung

Kontobezug

-

Datum

2026-04-01

Zahler

Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger

Furnier Nord GmbH

Betrag_EUR

18000.00

Verwendungszweck

Rate 2 Ratenplan (Zweitausfuehrung)

Zahlweg

Ueberweisung

Kontobezug

Havelbank eG 41 998 231

Datum

2026-04-02

Zahler

Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger

Havelbank eG

Betrag_EUR

35000.00

Verwendungszweck

Sondertilgung Kontokorrentkredit

Zahlweg

Ueberweisung

Kontobezug

Havelbank eG 41 998 231

Datum

2026-04-11

Zahler

Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger

Tim Brauer

Betrag_EUR

12500.00

Verwendungszweck

Teilrueckzahlung Gesellschafterdarlehen

Zahlweg

Ueberweisung

Kontobezug

Havelbank eG 41 998 231

Datum

2026-04-28

Zahler

Havelbank eG

Empfaenger

Moebelwerk Havelberg GmbH

Betrag_EUR

0.00

Verwendungszweck

Bestaetigung Sondertilgung nach Gespraech 01.04.2026

Zahlweg

Schreiben

Kontobezug

-

Datum

2026-04-29

Zahler

Moebelwerk Havelberg GmbH

Empfaenger

Brauer Holding UG

Betrag_EUR

9500.00

Verwendungszweck

Managementfee (ohne Vertragsunterlage)

Zahlweg

Ueberweisung

Kontobezug

Havelbank eG 41 998 231

Datum

2026-05-04

Zahler

-

Empfaenger

-

Betrag_EUR

0.00

Verwendungszweck

Insolvenzantragstellung

Zahlweg

Amtsgericht Stendal

Kontobezug

7 IN 41/26

Datum

2026-06-12

Zahler

-

Empfaenger

-

Betrag_EUR

0.00

Verwendungszweck

Insolvenzeroeffnung

Zahlweg

Amtsgericht Stendal

Kontobezug

7 IN 41/26

11_15b_zahlungsanalyse.csv

datum

2026-03-05

empfaenger

Furnier Nord GmbH

betrag_eur

18000.00

zweck

Ratenplanrate 1

konto

Havelbank

ausnahme_15b_abs2

nein

insolvenzreife_eingetreten

nein (noch vor ZU)

bewertung_iv

vertretbar; ZU noch nicht eingetreten

status

kein Anspruch

datum

2026-03-15

empfaenger

AOK Sachsen-Anhalt

betrag_eur

24300.00

zweck

SV-Beiträge Feb 2026

konto

Ostmark

ausnahme_15b_abs2

ja

ausnahme_begrueendung

Lohnnebenkosten; Sozialversicherungspflicht

insolvenzreife_eingetreten

nein

bewertung_iv

privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)

status

kein Anspruch

datum

2026-03-20

empfaenger

Finanzamt Stendal

betrag_eur

11200.00

zweck

Lohnsteuer Feb 2026

konto

Havelbank

ausnahme_15b_abs2

ja

ausnahme_begrueendung

steuerrechtliche Zahlungspflicht

insolvenzreife_eingetreten

nein

bewertung_iv

privilegierte Zahlung (§ 15b Abs 2 Satz 2 InsO)

status

kein Anspruch

datum

2026-03-22

empfaenger

Furnier Nord GmbH

betrag_eur

18000.00

zweck

Ratenplanrate 2 (nach Rücklastschrift vom 22.03.)

konto

Havelbank

ausnahme_15b_abs2

nein

insolvenzreife_eingetreten

ja (Rücklastschrift = ZU-Beginn)

bewertung_iv

Zahlung nach Insolvenzreife ohne Ausnahme

status

ANSPRUCH § 15b - zu prüfen

datum

2026-04-02

empfaenger

Havelbank eG

betrag_eur

35000.00

zweck

Sondertilgung nach Kontosperrandrohung

konto

Havelbank

ausnahme_15b_abs2

nein

insolvenzreife_eingetreten

ja

bewertung_iv

Zahlung nach ZU; kein Ausnahmetatbestand

status

ANSPRUCH § 15b + § 131 Anfechtung

datum

2026-04-11

empfaenger

Tim Brauer

betrag_eur

12500.00

zweck

Rückzahlung Gesellschafterdarlehen

konto

Ostmark

ausnahme_15b_abs2

nein

insolvenzreife_eingetreten

ja

bewertung_iv

Zahlung an Gesellschafter; § 135 InsO + § 15b

status

ANSPRUCH § 15b + § 135 Anfechtung

datum

2026-04-22

empfaenger

Furnier Nord GmbH

betrag_eur

12000.00

zweck

Altlieferantenrechnung Jan 2026

konto

Havelbank

ausnahme_15b_abs2

nein

insolvenzreife_eingetreten

ja

bewertung_iv

Zahlung alter Verbindlichkeit nach ZU

status

ANSPRUCH § 15b - zu prüfen

datum

2026-04-25

empfaenger

Finanzamt Stendal

betrag_eur

8300.00

zweck

Lohnsteuer Mrz 2026

konto

Ostmark

ausnahme_15b_abs2

ja (str.)

ausnahme_begrueendung

Lohnsteuerpflicht – Ausnahme umstritten nach neuerer BGH-Rspr.

insolvenzreife_eingetreten

ja

bewertung_iv

Prüfung Ausnahme § 15b Abs 2 Satz 2 – Lohnsteuer nach ZU

status

Prüfung offen

datum

2026-04-29

empfaenger

Brauer Holding UG

betrag_eur

9500.00

zweck

Managementfee ohne vertragliche Grundlage

konto

Havelbank

ausnahme_15b_abs2

nein

insolvenzreife_eingetreten

ja

bewertung_iv

Zahlung an nahestehende Person ohne Rechtsgrund; § 134 + § 15b

status

ANSPRUCH § 15b + § 133/134 Anfechtung

datum

2026-05-03

empfaenger

Energie Elbe GmbH

betrag_eur

6700.00

zweck

Strom und Gas Fortführungszeitraum

konto

Ostmark

ausnahme_15b_abs2

ja

ausnahme_begrueendung

Masseforderung Fortführungsbetrieb – § 55 Abs 1 Nr 1 InsO

insolvenzreife_eingetreten

ja (aber Fortführungserlaubnis)

bewertung_iv

Fortführungskosten mit IV-Zustimmung; kein § 15b-Anspruch

status

kein Anspruch

datum

2026-05-06

empfaenger

Havelbank eG

betrag_eur

1200.00

zweck

Kontoführungsgebühr

konto

Havelbank

ausnahme_15b_abs2

nein

insolvenzreife_eingetreten

ja (aber laufend)

bewertung_iv

Betrag geringfügig; kein signifikanter Anspruch

status

de minimis

datum

2026-05-08

empfaenger

Prignitz Forst KG

betrag_eur

22000.00

zweck

Vorkasse Furnierlieferung (Fortführung)

konto

Ostmark

ausnahme_15b_abs2

ja

ausnahme_begrundung

Masseverbindlichkeit mit Zustimmung IV; § 55 Abs 1 Nr 1

insolvenzreife_eingetreten

ja

bewertung_iv

Fortführungskosten; IV-Genehmigung 09.05.2026

status

kein Anspruch

18 Verteilungsvorschlag.csv

rang_insO

§ 54 InsO (Massekosten)

lfd_nr

0

gläubiger

Gerichtskosten und Auslagen

festgestellt_eur

8200.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

8200.00

quote_pct

100.00

auszahlung_eur

8200.00

zahlungsdatum

2026-12-01

bemerkung

Vorrangige Massekosten

rang_insO

§ 63 InsO (IV-Vergütung)

lfd_nr

0

gläubiger

Dr. Nora Westphal (IV-Vergütung inkl. 19% MwSt)

festgestellt_eur

74800.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

74800.00

quote_pct

100.00

auszahlung_eur

74800.00

zahlungsdatum

2026-12-01

bemerkung

Festgesetzt durch AG Stendal; Beschluss 30.11.2026

rang_insO

§ 55 InsO (Masseverbindlichkeiten)

lfd_nr

0

gläubiger

Masseverbindlichkeiten Fortführung und Verwertung

festgestellt_eur

104200.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

104200.00

quote_pct

100.00

auszahlung_eur

104200.00

zahlungsdatum

2026-10-01

bemerkung

Fortführungslieferanten; Miete; Steuer; Gutachter; Provision

rang_insO

§ 50 InsO (Absonderung)

lfd_nr

0

gläubiger

Havelbank eG (Sicherheitenverwertung netto)

festgestellt_eur

316020.00

absonderung_vorab_eur

316020.00

netto_teilnahme_eur

0.00

quote_pct

100.00

auszahlung_eur

316020.00

zahlungsdatum

2026-09-01

bemerkung

Erlöse aus Maschinenverwertung und Forderungseinzug abzgl. §§ 170/171-Kostenpauschale

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

1

gläubiger

Furnier Nord GmbH

festgestellt_eur

186420.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

186420.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

34305.00

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

2

gläubiger

Havelbank eG (Ausfallforderung)

festgestellt_eur

136500.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

136500.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

25116.00

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

3

gläubiger

Finanzamt Stendal

festgestellt_eur

92340.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

92340.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

16990.56

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

4

gläubiger

AOK Sachsen-Anhalt

festgestellt_eur

61200.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

61200.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

11260.80

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

5

gläubiger

Prignitz Forst KG

festgestellt_eur

43700.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

43700.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

8040.80

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

6

gläubiger

Holzbauer GmbH und Co KG

festgestellt_eur

28100.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

28100.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

5170.40

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

7

gläubiger

Beschlagwerk Elbe AG

festgestellt_eur

19440.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

19440.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

3576.96

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

8

gläubiger

Havelstrom GbR

festgestellt_eur

48000.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

48000.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

8832.00

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

9

gläubiger

Arbeitnehmer gesamt (38 Personen)

festgestellt_eur

236000.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

236000.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

43424.00

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung; Einzelberechnung je MA separat

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

10

gläubiger

Wuertl-Leasing GmbH

festgestellt_eur

11200.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

11200.00

quote_pct

18.40

auszahlung_eur

2060.80

zahlungsdatum

2027-01-15

bemerkung

Erste Verteilung (festgestellter Betrag)

rang_insO

§ 38 InsO

lfd_nr

11

gläubiger

M. Kordes

festgestellt_eur

0.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

0.00

quote_pct

0.00

auszahlung_eur

0.00

bemerkung

Bestritten; keine Auszahlung

rang_insO

§ 39 Abs 1 Nr 5 InsO (nachrangig)

lfd_nr

12

gläubiger

Tim Brauer

festgestellt_eur

120000.00

absonderung_vorab_eur

0.00

netto_teilnahme_eur

120000.00

quote_pct

0.00

auszahlung_eur

0.00

bemerkung

Nachrangig; keine Masse verblieben

20_planvergleich_rechnung.csv

gruppe

1

glaebigergruppe

Havelbank eG (gesichert)

nominalforderung_eur

480000

sicherheitenwert_eur

343500

plan_going_concern_eur

343500

plan_quote_pct

100.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

343500

regelabwicklung_quote_pct

100.0

regelabwicklung_zerschlagung_eur

320000

zerschlagung_quote_pct

93.3

delta_plan_vs_regelfortf_eur

0

kommentar

Sicherheiten werden in allen Szenarien verwertet; gleiche Erlöse

gruppe

1b

glaebigergruppe

Havelbank eG (Ausfall)

nominalforderung_eur

136500

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

55000

plan_quote_pct

40.3

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

25116

regelabwicklung_quote_pct

18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur

20000

zerschlagung_quote_pct

14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur

29884

kommentar

Bessere Planquote durch Going-Concern-Aufschlag

gruppe

2

glaebigergruppe

Lieferanten mit Fortsetzungsinteresse

nominalforderung_eur

71800

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

25130

plan_quote_pct

35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

13211

regelabwicklung_quote_pct

18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur

10534

zerschlagung_quote_pct

14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur

11919

kommentar

Prämie für Fortsetzungslieferung eingeplant

gruppe

3a

glaebigergruppe

Finanzamt Stendal

nominalforderung_eur

92340

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

32319

plan_quote_pct

35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

16991

regelabwicklung_quote_pct

18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur

13564

zerschlagung_quote_pct

14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur

15328

kommentar

Plan bietet FA 35 Prozent vs. 18 Prozent Regelabwicklung

gruppe

3b

glaebigergruppe

AOK Sachsen-Anhalt

nominalforderung_eur

61200

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

21420

plan_quote_pct

35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

11261

regelabwicklung_quote_pct

18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur

8996

zerschlagung_quote_pct

14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur

10159

kommentar

Wie Finanzamt

gruppe

4

glaebigergruppe

Arbeitnehmer (netto nach InsGeld)

nominalforderung_eur

236000

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

82600

plan_quote_pct

35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

43424

regelabwicklung_quote_pct

18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur

34672

zerschlagung_quote_pct

14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur

39176

kommentar

Arbeitnehmer profitieren deutlich von Sanierungsplan

gruppe

5

gläubigergruppe

Übrige Gläubiger (Furnier/Vermieter/Leasing)

nominalforderung_eur

207700

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

72695

plan_quote_pct

35.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

38217

regelabwicklung_quote_pct

18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur

30532

zerschlagung_quote_pct

14.7

delta_plan_vs_regelfortf_eur

34478

kommentar

Poolrechnung übrige Gläubiger

gruppe

6

glaebigergruppe

Tim Brauer (nachrangig)

nominalforderung_eur

120000

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

0

plan_quote_pct

0.0

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

0

regelabwicklung_quote_pct

0.0

regelabwicklung_zerschlagung_eur

0

zerschlagung_quote_pct

0.0

delta_plan_vs_regelfortf_eur

0

kommentar

In allen Szenarien Quote 0 Prozent

glaebigergruppe

Gesamtquote ungesicherte Gläubiger

nominalforderung_eur

805540

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

289164

plan_quote_pct

35.9

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

148220

regelabwicklung_quote_pct

18.4

regelabwicklung_zerschlagung_eur

117298

zerschlagung_quote_pct

14.6

delta_plan_vs_regelfortf_eur

140944

kommentar

Plan schlägt Regelabwicklung Fortführung um +17.5 Prozentpunkte

glaeubigergruppe

Masseverbindlichkeiten und Kosten inkl IV-Vergütung

nominalforderung_eur

191000

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

210000

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

191000

regelabwicklung_zerschlagung_eur

180000

delta_plan_vs_regelfortf_eur

19000

kommentar

Plan erfordert höhere IV-Vergütung wegen Aufwand

glaeubigergruppe

Verwertungserlös Gesamtmasse

nominalforderung_eur

777830

sicherheitenwert_eur

343500

plan_going_concern_eur

870000

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

777830

regelabwicklung_zerschlagung_eur

680000

delta_plan_vs_regelfortf_eur

92170

kommentar

Plan setzt Going-Concern-Mehrwert voraus (ca. 92 TEUR)

glaeubigergruppe

Investor erforderlich (Kaufpreis Auffanggesellschaft)

nominalforderung_eur

0

sicherheitenwert_eur

0

plan_going_concern_eur

150000

regelabwicklung_fortfuehrung_eur

0

regelabwicklung_zerschlagung_eur

0

delta_plan_vs_regelfortf_eur

150000

kommentar

Bedingung: Investor zahlt 150 TEUR für Kundenstamm und Marke

glaeubigergruppe

Risikofaktor Planszenario: Wahrscheinlichkeit Investor

plan_going_concern_eur

30.0%

delta_plan_vs_regelfortf_eur

n/a

kommentar

Nur 30 Prozent Wahrscheinlichkeit eines Investors – daher Plan nicht verfolgt

01_bestellung_vorlaeufiger_iv.docx

AMTSGERICHT STENDAL

– Insolvenzgericht –

Aktenzeichen: 7 IN 41/26

Beschlussdatum: 06.05.2026

BESCHLUSS

In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der

Möbelwerk Havelberg GmbH

Werftstraße 14, 39539 Havelberg, HRB 18742 AG Stendal,
vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer,

– Schuldnerin –

wird beschlossen:

1. Über das Vermögen der Schuldnerin wird gemäß § 21 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO ein allgemeines Verfügungsverbot angeordnet.
2. Frau Dr. Nora Westphal, Rechtsanwältin, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg, wird zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 22 InsO). Die vorläufige Verwalterin tritt in die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das gesamte Vermögen der Schuldnerin ein.
3. Verfügungen der Schuldnerin sind gegenüber Dritten nur wirksam, soweit die vorläufige Insolvenzverwalterin zustimmt (§ 24 Abs. 1 InsO i.V.m. §§ 81, 82 InsO).
4. Kreditinstitute, Banken und Drittschuldner der Schuldnerin werden aufgefordert, Zahlungen und Leistungen fortan nur noch an die vorläufige Insolvenzverwalterin zu erbringen.
5. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin sind für die Dauer des Sicherungsverfahrens ausgesetzt (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).
6. Die Schuldnerin ist verpflichtet, der vorläufigen Insolvenzverwalterin unverzüglich alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle Geschäftsunterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 97, § 101 InsO).
7. Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat dem Gericht bis spätestens 03.06.2026 einen schriftlichen Bericht über die Vermögens- und Liquiditätslage der Schuldnerin vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere zur Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung sowie zu Sanierungsmöglichkeiten Stellung zu nehmen.

Begründung

Der Gläubigerantrag der Furnier Nord GmbH vom 04.05.2026 ist zulässig und begründet. Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass gegen die Schuldnerin Forderungen aus Warenlieferungen in Höhe von 186.420,00 EUR bestehen, die trotz Mahnung und Ratenvereinbarung nicht bedient worden sind. Zur Sicherung der Masse und zur Verhinderung weiterer Vermögensabflüsse ist die Bestellung einer vorläufigen Insolvenzverwalterin mit allgemeinem Verfügungsverbot geboten. Die bestellte Verwalterin verfügt über die erforderliche Sachkunde in Insolvenzverfahren (§ 56 InsO). Ein Interessenkonflikt ist nicht ersichtlich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde statthaft (§ 34 InsO i.V.m. §§ 567 ff. ZPO). Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach Zustellung beim Amtsgericht Stendal oder beim Landgericht Stendal einzulegen. Sie hat keine aufschiebende Wirkung (§ 570 Abs. 1 ZPO).

Stendal, 06. Mai 2026

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Vorsitzende Richterin am Amtsgericht

02_eroeffnungsantrag_glaebiger.docx

Gläubigerantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

An das

Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –

Hospitalstraße 4, 39576 Stendal

Antragstellerin: Furnier Nord GmbH, Brückenweg 7, 21337 Lüneburg

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg

Datum: 04.05.2026

Antrag

Die Furnier Nord GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Petra Großmann, stellt hiermit

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 18742, mit Sitz in 39539 Havelberg, Werftstraße 14, vertreten durch den Geschäftsführer Tim Brauer.

Antragsbefugnis und Forderungsnachweis (§ 14 InsO)

Die Antragstellerin ist Gläubigerin der Schuldnerin aus laufenden Warenliefergeschäften. Die Antragstellerin lieferte der Schuldnerin in der Zeit von **Januar bis März 2026** Furniermaterialien und Holzwerkstoffe auf der Grundlage des Rahmenliefervertrages vom 12.06.2024. Trotz ordnungsgemäßer Leistungserbringung und fristgerechter Rechnungsstellung sind folgende Forderungen offen und fällig:

Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Fälligkeit	Betrag (EUR)
FN-2026-0312	15.01.2026	14.02.2026	41.200,00
FN-2026-0387	03.02.2026	05.03.2026	52.440,00
FN-2026-0441	17.02.2026	19.03.2026	38.780,00
FN-2026-0509	10.03.2026	09.04.2026	54.000,00
Gesamt			186.420,00

Die Forderungen sind fällig, einredefrei und nicht durch Sicherheiten gedeckt. Kopien der Rechnungen und Lieferscheine sind beigelegt (Anlagen 1–8).

Insolvenzgrund: Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)

Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig im Sinne des § 17 InsO. Sie ist nicht in der Lage, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Dies ergibt sich aus folgenden Umständen:

1. Erfolgreicher Mahnlauf

Die Antragstellerin mahnte die offenen Beträge zunächst mit Zahlungserinnerung vom 18.03.2026, sodann mit förmlicher Mahnung vom 26.03.2026 und schließlich mit Letztmahnung vom 10.04.2026 an. Auf die Letztmahnung reagierte der Geschäftsführer der Schuldnerin per E-Mail vom 12.04.2026 mit der Erklärung, er könne derzeit "keine Zahlung in Aussicht stellen" und bitte um Geduld.

2. Gescheiterter Ratenplan

Am 15.03.2026 schlossen die Parteien eine Ratenzahlungsvereinbarung. Danach verpflichtete sich die Schuldnerin zur Zahlung von jeweils 18.000,00 EUR am 05.03.2026, 20.03.2026 und 05.04.2026 sowie zur vollständigen Begleichung des Restsaldos bis 30.04.2026. Die erste Rate wurde am 05.03.2026

geleistet. Die zweite Rate vom 20.03.2026 wurde nach einer Rücklastschrift vom 22.03.2026 erst am 01.04.2026 erneut überwiesen. Die dritte Rate und der Restsaldo blieben vollständig aus.

3. Weitere Zahlungsausfälle

Nach Marktrecherche und Gesprächen in der Branche hat die Antragstellerin Kenntnis erlangt, dass weitere Lieferanten der Schuldnerin ebenfalls offene Forderungen aus dem ersten Quartal 2026 haben und die Schuldnerin auch dort Zahlungen eingestellt hat.

4. Wirtschaftliche Lage

Aus den der Antragstellerin vorliegenden Jahresabschlüssen ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 ein erheblicher Jahresverlust bei gleichzeitig negativem Eigenkapital laut vorläufigen Zahlen. Die Bilanzsumme schrumpfte zuletzt deutlich. Die Schuldnerin beschäftigt ca. 38 Mitarbeiter; es ist davon auszugehen, dass Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuern aus den letzten Monaten ebenfalls rückständig sind.

Antrag auf Sicherungsmaßnahmen (§ 21 InsO)

Gleichzeitig wird beantragt, zur Sicherung der Masse bis zur Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens folgende Sicherungsmaßnahmen anzuordnen:

1. Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters;
2. Anordnung des allgemeinen Verfügungsverbots gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InsO;
3. Untersagung bzw. Einstellung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen die Schuldnerin (§ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 InsO).

Glaubhaftmachung

Die Voraussetzungen des § 14 InsO werden glaubhaft gemacht durch:

- Anlage 1–8: Rechnungen und Lieferscheine Januar–März 2026
- Anlage 9: Mahnung vom 18.03.2026
- Anlage 10: Mahnung vom 26.03.2026
- Anlage 11: Letztmahnung vom 10.04.2026
- Anlage 12: E-Mail Geschäftsführer Tim Brauer vom 12.04.2026
- Anlage 13: Ratenplan vom 15.03.2026 mit Buchungsbelegen
- Anlage 14: Rücklastschriftbeleg 22.03.2026

Kostenvorschuss

Die Antragstellerin ist bereit, den gerichtlich festzusetzenden Kostenvorschuss nach Aufforderung durch das Gericht zu zahlen (§ 26 Abs. 4 InsO).

Lüneburg, 04.05.2026

Furnier Nord GmbH

gez. Petra Großmann, Geschäftsführerin

Anlagen: 14 Stück, in Kopie beigelegt

03_schuldnerfragebogen.docx

Schuldnerfragebogen – Möbelwerk Havelberg GmbH

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26
Ausgefüllt durch: Tim Brauer (Geschäftsführer)
Aufnahmedatum: 07.05.2026 (Erstgespräch mit vorläufiger Insolvenzverwalterin Dr. Westphal)

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Merkmal	Angabe
Firma	Möbelwerk Havelberg GmbH
Sitz	Werftstraße 14, 39539 Havelberg
Handelsregisternummer	HRB 18742, AG Stendal
Gründungsjahr	2009
Gesellschafter	Tim Brauer 80 %, Hildegard Schiemann 20 %
Geschäftsführer	Tim Brauer (alleinvertretungsberechtigt)
Unternehmensgegenstand	Herstellung von Objektmöbeln (Hotelzimmer, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser)
Betriebsfläche	Werftstraße 14: Büro und Halle 1–3 gesamt ca. 4.200 m² (Miete)
Letzter gebilligter Jahresabschluss	31.12.2024 (vorläufig, nicht testiert)

B. Beschäftigung und Personal

Anzahl Arbeitnehmer (Stand 04.05.2026)	38 (davon 4 in Elternzeit, 2 in Kurzarbeit)
Lohnzahlungen rückständig seit	März 2026 (Bruttolohn ca. 118.000 EUR/Monat)
Lohnabrechnungen aktuell?	Ja, bis einschließlich Februar 2026
Tarifvertrag	Nein, individuelle Verträge; orientiert an HolzTarif Sachsen-Anhalt
Betriebsrat	Nein
Schlüsselpersonal für Fortführung	Lea Kruse (Produktionsleitung), Martin Ortner (CNC), Sana Yildiz (Buchhaltung)

C. Bankkonten und Zahlungsverkehr

Bank	IBAN (anonymisiert)	Art	Saldo 04.05.2026	Sicherheiten
Havelbank eG	DE8X XXXX 1234	Geschäftskonto	12.880,00 EUR	Globalzession; Sicherungsübereignung Maschinen
Ostmark Sparkasse	DE4X XXXX 5678	Betriebsmittelkonto	6.770,00 EUR	Pfandrecht Kontoguthaben
Barkasse	–	Petty Cash	1.240,00 EUR	–

- Kontokorrentlinie Havelbank: 250.000 EUR (voll ausgeschöpft)
- Darlehen Havelbank: 480.000 EUR Restvaluta per 30.04.2026
- Kündigung Kreditlinie durch Havelbank angekündigt, Schreiben vom 28.04.2026

D. Wichtigste Verbindlichkeiten

Gläubiger	Art	geschätzter Betrag (EUR)	Fälligkeit
Havelbank eG	Darlehen + Kontokorrent	480.000	fällig
Finanzamt Stendal	USt + LSt rückständig	92.340	März–April 2026
AOK Sachsen-Anhalt	SV-Beiträge	61.200	März–April 2026
Furnier Nord GmbH	Warenlieferung	186.420	Jan.–März 2026
Sonstige Lieferanten (ca.)	Materiallieferungen	143.200	Jan.–April 2026

14)			
Arbeitnehmer (Lohnrückstand)	2 Monate Lohn	236.000	März–April 2026
Gesellschafter Tim Brauer	Gesellschafterdarlehen	120.000	nachrangig
Mietrückstand Halle	Vermieter Havelstrom GbR	36.000	Feb.–April 2026

E. Aktiva und Sicherheiten

Maschinen und Anlagen (laut Anlagenverzeichnis)

Asset	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheitenverhältnis
CNC-Fräse Homag BMG 612	210.000	135.000	Sicherungsübereignung Havelbank eG
Lackierkabine Rippert L80	82.000	44.000	Eigentum lt. Aussage GF frei
Transporter MAN TGE 3.180	31.000	18.000	Leasingfinanzierung (streitig)
Schleifmaschine Böhler BSM	14.000	7.000	frei
Sonstiges Werkzeug/Kleinmasch.	9.000	3.500	frei

Forderungen und Warenlager

Position	Buchwert (EUR)	Bemerkung
Kundenforderungen brutto	214.000	davon ca. 42.000 EUR streitig
Warenlager Holz/Beschläge	87.000	Eigentumsvorbehalte nicht geprüft
Halbfertige Erzeugnisse	63.000	Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund
Kautionserstattung Halle	12.000	erwartet bei Kündigung

F. Buchführung und Bilanz

Buchhaltung geführt bis	Februar 2026 (Fibu; März/April nur Belege unsortiert)
Letzte Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)	Januar 2026
Jahresabschluss 2024	vorl. Entwurf, kein Testat
Jahresabschluss 2025	nicht erstellt
Steuerberater	Kanzlei Hellmann & Partner, Stendal, Mandat ruht seit März 2026

G. Laufende Aufträge und Kundenbeziehungen

Auftraggeber	Auftragsvolumen (EUR)	Status	Ablieferung
Pflegeheim Elbaue, Jerichow	148.000	ca. 65 % gefertigt	30.06.2026
Hotel Speicherstadt, Hamburg	82.000	ca. 40 % gefertigt	15.07.2026
Klinikverbund Prignitz	91.000	Materialeinkauf erfolgt	31.08.2026

H. Mögliche Anfechtungstatbestände / Besondere Ereignisse

Der Geschäftsführer gibt auf Nachfrage an:

- **20.03.2026:** Zahlung 18.000 EUR an Furnier Nord GmbH (zweite Ratenplanrate nach Mahndruck und Rücklastschrift).

- **02.04.2026:** Sondertilgung 35.000 EUR an Havelbank eG auf Drängen der Bank nach Androhung sofortiger Kontosperrung.
- **11.04.2026:** Rückzahlung von 12.500 EUR an Gesellschafter Tim Brauer als Teil-Rückführung eines privaten Darlehens.
- **29.04.2026:** Zahlung 9.500 EUR an Brauer Holding UG (Managementfee, GF als mittelbarer Begünstigter – eigene Angabe GF).

I. Angabe zu Eigenverwaltungswunsch

Der Geschäftsführer hat am 05.05.2026 mündlich Interesse an einer Eigenverwaltung geäußert. Der Finanzplan, den er vorlegte, deckt nur die nächsten 10 Tage ab und enthält keine Sanierungsmaßnahmen. Die vorläufige Insolvenzverwalterin wertet diesen als nicht ausreichend im Sinne des § 270a InsO.

J. Unterschrift

Der Geschäftsführer erklärt, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben und sich der strafrechtlichen Folgen unrichtiger Angaben bewusst zu sein (§ 97 InsO).

Havelberg, 07.05.2026

Tim Brauer

Geschäftsführer Möbelwerk Havelberg GmbH

Aufgenommen durch:

Dr. Nora Westphal

Vorläufige Insolvenzverwalterin

05_anlageverzeichnis_maschinen.docx

Anlageverzeichnis – Maschinen und Anlagen

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Schuldnerin: Möbelwerk Havelberg GmbH

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin

Stichtag der Aufnahme: 08.05.2026

Standort: Werftstraße 14, 39539 Havelberg (Hallen 1–3 sowie Außengelände)

A. Maschinen und Produktionsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Hersteller / Modell	Baujahr	Seriennummer	Standort	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheit	Bemerkung
M-01	CNC-Bearbeitungszentrum	Homag BMG 612	2019	HBG-2019-4471	Halle 2	210.000	135.000	SÜ Havelbank eG	Sehr guter Zustand, Wartung März 2026
M-02	Lackierkabine	Rippert L80	2016	RP-16-8833	Halle 3	82.000	44.000	frei (laut GF)	Filtersätze zu erneuern, Wert gemindert
M-03	Breitbandschleifmaschine	Böhler BSM-240	2017	BSM-9012	Halle 2	14.000	7.000	frei	Schleifblätter altersbedingt abgenutzt
M-04	Kantennleimmaschine	Holzher Sprint 1320	2020	H1320-7721	Halle 1	38.000	24.000	SÜ Havelbank eG	Neuwertig, Originalverpackung Zubehör
M-05	Plattenaufteilsäge	Altendorf F 45	2015	AF45-3341	Halle 1	22.000	11.500	frei	Sägeblätter erneuerungsbedürftig
M-06	Absauganlage	Höcker Polytechnik ACS-180	2018	HPA-2018-1192	Halle 1–3	16.000	9.500	frei	Zentralanlage, an Gebäude montiert
M-07	Kompressor	Kaeser SK 26	2017	KSK-7741	Technikraum	6.500	3.200	frei	
M-08	Schweißanlage	Fronius TPS 400i	2021	FR-TPS-9901	Halle 3	8.200	5.500	frei	

Zwischensumme Maschinen: Buchwert 396.700 EUR / Erwarteter Erlös 239.700 EUR

B. Fahrzeuge und Transportmittel

Nr.	Bezeichnung	Hersteller / Modell	Baujahr	Zulassungsnummer	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherheit	Bemerkung
F-01	Kastenwagen	MAN TGE 3.180	2022	SDL-MH 821	31.000	18.000	Leasing Würtl-Leasing GmbH (streitig)	Leasingvertrag läuft bis 05/2027; Verwertung nur nach Klärung
F-02	Kleintransporter	Volkswagen Crafter 35	2018	SDL-MW 204	12.500	7.800	frei	Rost am Unterboden, TÜV 10/2026
F-03	Gabelstapler	Still RX 20-16	2020	–	18.000	12.500	SÜ Havelbank eG	Elektrostapler, Batterie 80 %

Zwischensumme Fahrzeuge: Buchwert 61.500 EUR / Erwarteter Erlös 38.300 EUR

C. Büroausstattung und IT

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Buchwert gesamt (EUR)	Erwarteter Erlös gesamt (EUR)	Bemerkung
B-01	Workstations / PCs	14	18.000	4.500	Alter 2–5 Jahre
B-02	Server (lokales NAS)	1	4.200	1.200	Datensicherung sichergestellt
B-03	Büromöbel (Großraum)	gesamt	6.800	1.800	Gebrauchzustand
B-04	CAD-Workstation (2×)	2	9.600	4.000	Hochwertig, guter Zustand

Zwischensumme Büro/IT: Buchwert 38.600 EUR / Erwarteter Erlös 11.500 EUR

D. Gesamtübersicht

Kategorie	Buchwert (EUR)	Erwarteter Erlös (EUR)	Sicherungsstatus
Maschinen	396.700	239.700	teilweise SÜ Havelbank
Fahrzeuge	61.500	38.300	teilweise Leasing/SÜ
Büro / IT	38.600	11.500	frei
Gesamt	496.800	289.500	

E. Hinweise zur Bewertung und offene Punkte

- Sicherungsübereignung Havelbank eG:** Die Havelbank eG behauptet, eine wirksame Sicherungsübereignung an CNC-Fräse (M-01), Kantenanleimmaschine (M-04) und Gabelstapler (F-03) zu haben. Sicherungsübereignungsvertrag vom 14.03.2022 ist beizuziehen und auf Bestimmtheit zu prüfen.

2. **Leasing MAN TGE (F-01):** Würtl-Leasing GmbH hat mit Schreiben vom 05.05.2026 den Herausgabeanspruch angemeldet. Es ist zu prüfen, ob der Leasingvertrag wirksam ist und ob das wirtschaftliche Eigentum beim Leasinggeber liegt. Verwertung vorläufig ausgesetzt.
3. **Eigentumsvorbehalte Lieferanten:** Holzlieferant Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt am Warenlager. Prüfung ausstehend, daher Warenlager hier nicht als freie Masse ausgewiesen (→ gesonderte Liste Eigentumsvorbehalte).
4. **Gutachter:** Ein Maschinenbewerter (Dipl.-Ing. Karlheinz Schütte, öbv Sachverständiger) wurde für die Bewertung der Hauptmaschinen beauftragt. Gutachten erwartet bis 25.05.2026.
5. **Immobilien:** Die Schuldnerin ist Mieterin; kein Grundbesitz. Kautionsrückzahlungsanspruch (ca. 12.000 EUR) ist als Forderung zu aktivieren.

Aufgestellt: Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 08.05.2026

Anlagen: Maschinenliste aus Schuldnerfragebogen (Anlage 2), Sicherungsübereignungsvertrag Havelbank (Anlage 3)

07_kassensturz_betriebsfortfuehrung.docx

Kassensturz und Betriebsfortführungsanalyse

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26
Verfasserin: Dr. Nora Westphal, vorläufige Insolvenzverwalterin
Datum: 07.–09.05.2026

A. Kassensturz – Stichtag 07.05.2026

Barmittel und Bankguthaben

Position	Betrag (EUR)	Quelle
Barkasse Büro	1.240,00	Kassenbestand gezählt, quittiert durch GF
Havelbank eG – Geschäftskonto	12.880,00	Online-Banking-Einsicht 07.05.2026, 09:12 Uhr
Ostmark Sparkasse – Betriebsmittelkonto	6.770,00	Online-Banking-Einsicht 07.05.2026, 09:20 Uhr
Summe verfügbare Liquidität	20.890,00	

Die Konten wurden mit Bestellung der vorläufigen Insolvenzverwalterin eingefroren (Mitteilung an beide Banken per Fax und E-Mail am 06.05.2026, 16:30 Uhr). Neue Verfügungen werden nur nach Zustimmung der vorläufigen Insolvenzverwalterin ausgeführt.

Offene Kundenforderungen (kurzfristig realisierbar)

Debitor	Rechnungsnr.	Fälligkeit	Betrag (EUR)	Bemerkung
Pflegeheim Elbaue, Jerichow	AHB-2026-0118	30.04.2026	28.500	überfällig, telefonisch zugesagt
Hotel Speicherstadt, Hamburg	AHB-2026-0099	15.04.2026	19.200	überfällig, Zahlung angekündigt
Klinikverbund Prignitz	AHB-2026-0131	20.05.2026	34.300	noch nicht fällig, Bonitätsbewertung gut

Kurzfristig einzahlbar (geschätzt): ca. 69.000 EUR in den nächsten 4 Wochen

B. Offene Verbindlichkeiten – Sofortbedarf

Verbindlichkeit	Betrag (EUR)	Priorität
Lohnrückstand März 2026 (38 MA)	118.000	hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung)
Lohnrückstand April 2026 (38 MA)	118.000	hoch (Insolvenzgeldvorfinanzierung)
Lieferant Vorkasse (Furnierlieferung)	22.000	mittel (Fortführungserfordernis)
Mietrückstand Halle (Feb.–Apr. 2026)	36.000	mittel
Finanzamt – USt März/April	52.340	hoch (keine Aussetzung ohne Antrag)
Sonstige Lieferanten kurzfristig	31.200	niedrig

C. Betriebsfortführungsanalyse

C.1 Fortführungsszenarien

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat drei Szenarien bewertet:

Szenario 1 – Sofortstopp:

Produktionsstilllegung ab 08.05.2026. Masseeffekt: Lohnkosten sofort gestoppt. Negative Effekte: Kundenforderungen Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt drohen zu verfallen (Vertragsrücktritt möglich), Warenlager verliert durch fehlende Fertigstellung ca. 40 % Wert. Masseeinbuße geschätzt: 55.000–80.000 EUR.

Szenario 2 – Kurzfortführung (2 Wochen bis 21.05.2026):

Fertigstellung der Aufträge Pflegeheim Elbaue und Hotel Speicherstadt. Vorkasse für Furnierlieferung erforderlich (22.000 EUR). Erlöspotenzial aus Fertigstellung: ca. 48.000 EUR Nettomarge. Insolvenzgeldvorfinanzierung schließt Lohnlücke. Personalabbau nach Fortführungsende koordiniert.

Empfehlung der vorläufigen IV.**Szenario 3 – Verlängerte Fortführung (8 Wochen):**

Zusätzlich Klinikverbund Prignitz fertigstellen. Höhere Erlöse, aber deutlich erhöhtes Risiko (Materialversorgung unsicher, Schlüsselpersonal könnte kündigen, Masseverbindlichkeiten steigen). Nicht empfohlen ohne belastbaren Finanzplan.

C.2 Maßnahmen für Szenario 2

Maßnahme	Zuständig	Frist	Status
Insolvenzgeldvorfinanzierung beantragen	Dr. Westphal	09.05.2026	eingeleitet
Furnierlieferung Vorkasse genehmigen	Dr. Westphal	09.05.2026	genehmigt
Kunden Pflegeheim und Hotel informieren	GF Brauer + IV	09.05.2026	erfolgt
Personalversammlung Mitarbeiter	IV mit Betriebsbeauftragtem	10.05.2026	geplant
Produktionsstopp Klinikverbund mitteilenCopy	IV	11.05.2026	vorbereitet
Abschluss Fortführung und Lagerreinigung	Produktion	21.05.2026	geplant

C.3 Fortführungsbudget

Einzahlungen	EUR
Zahlung Pflegeheim Elbaue (erwartet)	28.500
Teilzahlung Hotel Speicherstadt	19.200
Insolvenzgeldvorfinanzierung (Lohnrückstand März/April)	236.000
Summe Einzahlungen	283.700
Auszahlungen	EUR
Löhne März (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt)	118.000
Löhne April (nach Insolvenzgeld-Vorfinanzierung ausgekehrt)	118.000
Furnierlieferung Vorkasse	22.000
Strom und Energie Fortführung	4.800
Maschinenmiete Schwerlaststapler (ext.)	1.200
Summe Auszahlungen	264.000

Netto-Masseeffekt Fortführung (geschätzt): +19.700 EUR

(zzgl. vermiedener Werteverfall und Erhalt Kundenforderungen ca. 31.400 EUR – Gesamteffekt ca. 51.100 EUR)

D. Entscheidung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin entscheidet sich für **Szenario 2 (Kurzfortführung bis 21.05.2026)**. Die Betriebsfortführung ist mit Zustimmung des Gerichts (mündliche Rückkopplung am 08.05.2026) aufgenommen. Ein förmlicher Bericht an das Insolvenzgericht erfolgt mit dem Eröffnungsgutachten.

Dr. Nora Westphal, Magdeburg, 09.05.2026

12_masseverzeichnis_verwertung.docx

Masseverzeichnis und Verwertungsplan

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26
Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren
Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal
Stichtag: 30.06.2026

A. Massebestandsübersicht

A.1 Freie Masse (ohne Absonderungsrechte Dritter)

Position	Schätzwert (EUR)	Anmerkung
Bankguthaben (beide Konten, nach Fortführung)	31.200	davon Havelbank 21.400, Ostmark 9.800
Barkasse	480	gezahlt 21.05.2026
Kundenforderungen (nicht globalzediert)	18.400	Klinikverbund-Restforderung, neu nach Eröffnung
Lackierkabine Rippert L80	44.000	geschätzter Erlös, frei verwertbar
Plattenaufteilsäge Altendorf F45	11.500	frei
Breitbandschleifmaschine Böhler BSM	7.000	frei
Schleifmaschine Böhler / Werkzeug	3.500	frei
Büroausstattung / IT	11.500	frei
Kautionserstattung Halle	12.000	erwartet von Vermieter
D&O-Anspruch (§ 15b InsO)	115.000	Vergleich mit D&O-Versicherer angebahnt
Anfechtungsansprüche (geschätzt realisierbar)	41.000	(A-1 bis A-4, konservativ)
Summe freie Masse	295.580	

A.2 Masse mit Absonderungsrechten (§§ 50, 51 InsO)

Position	Erlös geschätzt (EUR)	Absonderungsberechtigter	Sicherheitenwert Havelbank (EUR)	Masseanteil (§ 170 InsO, 4 %) (EUR)
CNC-Fräse Homag BMG 612	135.000	Havelbank eG	135.000	5.400
Kantenanleimmaschine Holzher	24.000	Havelbank eG	24.000	960
Gabelstapler Still RX	12.500	Havelbank eG	12.500	500
Globalzedierte Forderungen	172.000	Havelbank eG	172.000	6.880
Summe Absonderungsgut	343.500			13.740

Kostenanteil der Masse (§ 171 InsO, 4 % Feststellungskosten): weitere 13.740 EUR.

Masseanteil aus Absonderungsverwertung gesamt (§ 170 f. InsO): 27.480 EUR

B. Verwertungsplan

B.1 Maschinenblock – Einzelverwertung vs. Paketverkauf

Der Gläubigerausschuss hat in seiner Sitzung vom 18.06.2026 um einen Vergleich zwischen Einzelverwertung und Paketverkauf gebeten.

Option	Maschinen	Warenlager	Gesamterlös	Zeitaufwand	Empfehlung
--------	-----------	------------	-------------	-------------	------------

			(EUR)		
Einzelverwertung	Ja, via Maschinenhändler EML GmbH	Nein (EV-Klärung nötig)	247.500	8–12 Wochen	Bevorzugt
Paketverkauf	Ja, inkl. Lackierkabine	Ja, wenn EVs geklärt	198.000	4 Wochen	Fallback
Online-Auktion	Nur Kleinmaschine	Nein	22.000	3 Wochen	Ergänzung

Entscheidung: Einzelverwertung über Maschinenhändler EML GmbH (Angebot liegt vor, Mindestgebot 230.000 EUR) kombiniert mit Online-Auktion für Büro/IT und Kleinmaschinen.

B.2 Eigentumsvorbehaltsklärung (Warenlager)

- Prignitz Forst KG behauptet verlängerten Eigentumsvorbehalt (EVB) an Holzwerkstoffen (Buchwert ca. 87.000 EUR).
- EVB-Vertrag datiert auf 08.09.2023; in AGB der Prignitz Forst KG unter Ziffer 6 enthalten.
- Wirksame Einbeziehung der AGB in Lieferverträge wird derzeit geprüft.
- Vergleichsgespräch läuft: IV schlägt Ablösesumme 38.000 EUR vor (Basis: 44 % der behaupteten Warenwerte). Prignitz Forst KG hat noch nicht geantwortet.

B.3 Kundenforderungen (Globalzession Havelbank)

- Havelbank eG hat Einzugsermächtigung geltend gemacht.
- IV prüft Kollision mit verlängertem EV Prignitz Forst KG (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 InsO vs. verlängerter EV).
- Einzug erfolgt durch IV im Auftrag der Havelbank gegen 4 % Verwertungsprovision.
- Debitor Klinikverbund Prignitz: 34.300 EUR eingegangen am 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung; Masseverbindlichkeit).

C. D&O-Police und § 15b InsO Ansprüche

Die Gesellschaft hält eine D&O-Police (Directors & Officers Liability) bei der Continentale Assekuranz AG, Deckungssumme 2.000.000 EUR, Claims-made-Basis (Meldefrist bis 30.06.2027).

Anspruchsgrundlage

Nach Auswertung der § 15b InsO Zahlungsanalyse (→ Datei 11) wurden Zahlungen nach Eintritt der Insolvenzreife (spätestens ab 22.03.2026 – Rücklastschrift) ermittelt. Folgende Zahlungen gelten als anspruchsbegründend:

Datum	Empfänger	Betrag (EUR)	Ausnahme (§ 15b Abs. 2)
22.04.2026	Furnier Nord GmbH	12.000	fraglich
29.04.2026	Brauer Holding UG	9.500	Nein
11.04.2026	Tim Brauer	12.500	Nein (Gesellschafter)

Gesamtanspruch vorläufig: **34.000 EUR** (ggf. höher nach finaler Insolvenzreifebeststellung).

Die D&O-Versicherung hat Deckungsanfrage der IV bestätigt und Vergleichsgespräch eröffnet. Vergleichsangebot 115.000 EUR (umfasst § 15b-Ansprüche + allgemeine Geschäftsführerhaftung aus 2024/2025) liegt vor. Gläubigerausschuss wurde informiert.

D. Gesamtmasse (Prognose Stand 30.06.2026)

Quelle	Betrag (EUR)
Freie Masse	295.580
Masseanteil Absonderungsverwertung	27.480
D&O-Vergleich	115.000

Anfechtungserlöse (geschätzt)	41.000
Prognostizierte Gesamtmasse	479.060

Verfahrenskosten und IV-Vergütung (§§ 54, 63 ff. InsO): geschätzt ca. 95.000 EUR.

Verbleibende Verteilungsmasse: ca. 384.060 EUR

Festgestellte ungesicherte Forderungen (§ 38 InsO): ca. **870.460 EUR** (ohne Havelbank-Ausfall von ca. 136.500 EUR)

Voraussichtliche Quote: ca. 18–20 % (vorbehaltlich Anfechtungserlösen und Sicherheitenwertklärung).

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026

13_masseunzulaenglichkeit_entwurf.docx

Masseunzulänglichkeit – Entwurf und Prüfung § 208 InsO

Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26

Möbelwerk Havelberg GmbH – Insolvenzverfahren

Insolvenzverwalterin: Dr. Nora Westphal

Arbeitspapier, erstellt: 30.06.2026 (Szenario-Analyse)

A. Ausgangslage und Anlass

Nach dem Ende der Betriebsfortführung (21.05.2026) und den ersten Verwertungsschritten zeigt eine vorläufige Massegegenüberstellung zum 30.06.2026, dass die **sonstigen Masseverbindlichkeiten** (§ 55 Abs. 1 InsO) die verfügbare Liquidität erheblich übersteigen. Die Insolvenzverwalterin prüft daher, ob die Voraussetzungen für eine **Anzeige der Masseunzulänglichkeit** nach § 208 InsO vorliegen.

B. Massebestand und fällige Masseverbindlichkeiten (30.06.2026)

B.1 Verfügbare Masse (Liquidität)

Position	Betrag (EUR)
Bankguthaben (nach Fortführungskosten)	31.200
Barkasse	480
Kunden-Forderungen realisiert	18.400
Kautionsrückzahlung (noch nicht eingegangen)	12.000
Verfügbarer Massebestand	62.080

Noch nicht realisiert (laufende Verwertung): Maschinenverwertung (erwartet 247.500 EUR), Anfechtungen (41.000 EUR), D&O-Vergleich (115.000 EUR). Diese Einzahlungen werden erst in **Q3/Q4 2026** erwartet.

B.2 Fällige sonstige Masseverbindlichkeiten

Gläubiger	Grund	Betrag (EUR)	Fälligkeit
Fortführungslieferanten (Furniermaterial, Energie)	Lieferung während Fortführung	42.000	21.05.2026, sofort fällig
Havelstrom GbR (Vermieter)	Miete Halle Mai–Juni 2026	18.000	01.06.2026
Finanzamt (USt aus Fortführungserlösen)	§ 55 Abs. 4 InsO i.V.m. Fortführung	21.000	sofort
Externe Dienstleister (Bewachung, Entsorgung)	Sicherung Betriebsgelände	8.400	30.06.2026
Rechtsberatung (Gutachter Maschinenbewerter)	Sachverständigenhonorar	6.600	30.06.2026
Sonstige Masseverbindlichkeiten gesamt		96.000	

Liquiditätslücke bei Masseverbindlichkeiten: –33.920 EUR

Verfahrenskosten (§ 54 InsO: Gerichtskosten, IV-Vorschuss): ca. **12.000 EUR** – diese sind **vorrangig** zu bedienen (§ 209 Abs. 1 Nr. 1 InsO) und erscheinen gedeckt.

C. Prüfung der Voraussetzungen § 208 InsO

C.1 Liegt Masseunzulänglichkeit vor?

Definition: Masseunzulänglichkeit liegt vor, wenn die Insolvenzmasse voraussichtlich nicht ausreicht, die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO) in voller Höhe zu erfüllen (§ 208 Abs. 1 InsO).

Ergebnis der Prüfung:

Zum **30.06.2026** übersteigen die fälligen sonstigen Masseverbindlichkeiten (96.000 EUR) die verfügbare Masse (62.080 EUR) um **33.920 EUR**. Kurzfristig ist Masseunzulänglichkeit damit **zunächst zu bejahen**.

Aber: Die noch nicht realisierten Massewerte (Maschinenverwertung, D&O, Anfechtungen) betragen zusammen **ca. 403.500 EUR**. Diese werden voraussichtlich bis Dezember 2026 zufließen. Bei vollständiger Realisierung sind auch die Masseverbindlichkeiten deckbar.

C.2 Ist die Anzeige gleichwohl erforderlich?

Die Insolvenzverwalterin gelangt zu folgendem Abwägungsergebnis:

- **Prognose der Realisierbarkeit:** Die Maschinenverwertung ist mit Händlervertrag weit fortgeschritten (Abschluss bis 31.07.2026 erwartet). D&O-Vergleich ist unterschriftsreif. Anfechtungen sind grundlegend stärker als zunächst geschätzt.
- **Risiko:** Sollten Maschinenverwertung und D&O-Vergleich scheitern oder erheblich verzögert werden, wäre eine echte Masseunzulänglichkeit nicht auszuschließen.
- **Empfehlung IV:** Die Anzeige nach § 208 InsO wird **derzeit zurückgestellt**. Die Insolvenzverwalterin überwacht die Einzahlungen und wird ggf. bei Ausbleiben des Maschinenkaufpreises bis 15.08.2026 sofort anzeigen.

C.3 Rechtsfolgen der Anzeige (vorsorglich)

Für den Fall, dass die Anzeige erforderlich wird:

- **§ 208 Abs. 1 Satz 1 InsO:** Unverzügliche Anzeige an das Insolvenzgericht.
- **§ 208 Abs. 3 InsO:** Einstellung der Erfüllung fälliger Masseverbindlichkeiten bis zur Festsetzung des Verteilungsplans.
- **Befriedigungsrangfolge (§ 209 InsO):**
 1. Verfahrenskosten (§ 54 InsO)
 2. Masseverbindlichkeiten, die nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit begründet wurden (Neumasseverbindlichkeiten)
 3. Altmasseverbindlichkeiten (vor der Anzeige begründete sonstige Masseverbindlichkeiten)
- **Haftungsrisiko IV:** Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Insolvenzverwalterin Masseunzulänglichkeit erkennt oder erkennen muss, haftet sie für neue Masseverbindlichkeiten persönlich (§ 61 InsO). Ab sofort werden keine weiteren Masseverbindlichkeiten begründet, die nicht zwingend für die Verwertung erforderlich sind.

D. Sofortmaßnahmen (unabhängig von § 208-Entscheidung)

4. **Zahlungsstopp** für nicht dringliche Masseverbindlichkeiten bis Eingang Maschinenkaufpreis.
5. **Information Gläubigerausschuss** über Liquiditätslage (nächste Sitzung 15.07.2026).
6. **Rückruf Stundungsbitten** bei Fortführungslieferanten: Einigung auf Zahlungsaufschub bis 31.08.2026 gegen Gerichtsbestätigung.
7. Maschinenkaufvertrag mit EML GmbH forcieren: Vertragsunterzeichnung bis 15.07.2026.
8. D&O-Vergleich: Unterzeichnung bis 31.07.2026.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 30.06.2026

Dieses Papier ist ein internes Arbeitsdokument und wird dem Gericht als Anlage zum Zwischenbericht übermittelt.

15_zwischenbericht_amsgericht.docx

Zwischenbericht an das Insolvenzgericht

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –
Hospitalstraße 4, 39576 Stendal
Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin
Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 25.06.2026

Betreff: Zwischenbericht nach Verfahrenseröffnung und Abschluss der Betriebsfortführung

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß § 58 InsO und den Auflagen des Eröffnungsbeschlusses vom 12.06.2026 erstattet die Insolvenzverwalterin nachstehend Zwischenbericht über den Verfahrensstand.

I. Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026)

Die Betriebsfortführung wurde mit Zustimmung des Insolvenzgerichts vom 08.05.2026 für den Zeitraum 07.05. bis 20.05.2026 durchgeführt. Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

Maßnahme	Ergebnis
Fertigstellung Auftrag Pflegeheim Elbaue	Abgeschlossen, Abnahme 16.05.2026, Rechnung 28.500 EUR fakturiert
Fertigstellung Auftrag Hotel Speicherstadt	Abgeschlossen, Abnahme 20.05.2026, Rechnung 19.200 EUR fakturiert
Auftrag Klinikverbund Prignitz	Eingestellt, Kunde informiert; Teilmaterialien für ca. 34.300 EUR in Halbfertigerzeugnissen vorhanden
Insolvenzgeldvorfinanzierung	Bewilligt 08.05.2026, Auszahlung Lohnrückstand März/April an 38 MA am 10.05.2026
Furnierlieferung Vorkasse	22.000 EUR aus Massekonto genehmigt und ausgezahlt, vollständig in Fortführung verbraucht
Personalabbau	31 von 38 MA mit Kündigung zum 31.05.2026 entlassen; 7 MA für Abwicklung bis 30.06.2026 weiterbeschäftigt

Netto-Masseeffekt der Fortführung (nach vorläufiger Abrechnung): +31.400 EUR gegenüber sofortigem Betriebsstopp (vermiedener Wertverfall + realisierte Deckungsbeiträge).

II. Vermögensermittlung

Aktiva-Übersicht (Stand 21.05.2026)

Kategorie	Wert (EUR)
Bankguthaben	31.200
Kundenforderungen (einbringlich)	47.700
Maschinen (freie Masse)	66.000
Maschinen (Absonderung Havelbank)	171.500
Globalzedierte Forderungen	172.000
Kautionserstattung	12.000

D&O-Ansprüche § 15b	115.000
Anfechtungsansprüche (konservativ)	41.000
Summe Aktiva	656.400

Masseverbindlichkeiten

Kategorie	Betrag (EUR)
Masseverbindlichkeiten (Fortführung)	96.000
Verfahrenskosten/IV-Vergütung (geschätzt)	95.000
Summe Masseverbindlichkeiten	191.000

Prognostizierte Verteilungsmasse: ca. 384.000–420.000 EUR

III. Forderungsanmeldungen

Die Anmeldefrist endet am 01.08.2026 (gem. Eröffnungsbeschluss). Bis zur Berichtsverfassung haben sich folgende Gläubiger angemeldet:

- 12 Einzelgläubiger (Stand 24.06.2026)
- Gesamtanmeldungsvolumen: 1.345.800 EUR
- Davon Absonderungsrechte: ca. 350.000 EUR (Havelbank eG)
- Nachrangige Forderungen: 120.000 EUR (Tim Brauer, Gesellschafterdarlehen)

Der Prüfungstermin ist auf **14.09.2026, 10:00 Uhr** terminiert.

IV. Verwertungsstand

Maschinenverwertung: Angebot EML Maschinenhändler GmbH über 230.000 EUR (Mindestgebot) liegt vor. Vertragsunterzeichnung geplant bis 15.07.2026. Abholung ab 01.08.2026.

Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen: Beauftragung Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH für Termin 25.07.2026.

D&O-Versicherung: Deckungsanfrage bestätigt. Vergleichsangebot 115.000 EUR liegt vor; Gläubigerausschuss wird bei nächster Sitzung (15.07.2026) informiert.

Anfechtungsschreiben: Entwürfe für vier Anfechtungsfälle fertiggestellt, Versand geplant bis 30.08.2026.

V. Hinweise an das Gericht

Masseunzulänglichkeit: Eine vorübergehende Liquiditätslücke bei den Masseverbindlichkeiten ist erkennbar; ein formaler § 208-Antrag wird zurzeit nicht gestellt, da die ausstehende Maschinenverwertung die Lücke schließen wird. Bei Verzögerungen der Verwertung wird das Gericht unverzüglich informiert.

Vergütungsantrag: Der Antrag auf Festsetzung der Vergütung der Insolvenzverwalterin wird nach Verfahrensabschluss gestellt.

Nachtragsverteilung: Eine Steuererstattung für das Jahr 2026 (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer aus Betriebsauflösung) ist zu erwarten; deren Höhe ist derzeit nicht bezifferbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Tel. 0391 / 88 44 100

Anlagen:

- *Anlage 1: Fortführungsabrechnung (Einnahmen/Ausgaben 07.–20.05.2026)*
- *Anlage 2: Aktuelle Bankkontoauszüge*
- *Anlage 3: Vorläufige Anmeldeliste*
- *Anlage 4: Angebot EML Maschinenhändler GmbH*
- *Anlage 5: Gläubigerausschuss-Protokoll 18.06.2026*

16_glaebigerausschuss_massnahme.docx

Beschlussvorlage für den Gläubigerausschuss

Insolvenzverfahren 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Magdeburg, 10. Juli 2026

Sitzung: 15.07.2026, 14:00 Uhr | Kanzlei Dr. Westphal, Magdeburg

Tagesordnung und Beschlussvorlagen

Beschlussvorlage 1: Einzelverwertung Maschinenblock

Sachverhalt:

Die Insolvenzverwalterin hat zwei Verwertungsoptionen für die Produktionsmaschinen eingeholt: (a) Einzelverwertung über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR (Zahlung bei Abholung, Abholtermin 01.08.2026); (b) Paketverkauf inkl. Lackierkabine an einen Interessenten zum Pauschalpreis von 198.000 EUR. Die Einzelverwertung erzielt einen Mehrerlös von ca. 32.000 EUR bei einem Mehraufwand von 4–8 Wochen.

Mitglied	Stimme	Bemerkung
Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank eG)		
Petra Großmann (Furnier Nord GmbH)		
Irene Lampe (Arbeitnehmer)		

Beschlussvorschlag: Der Gläubigerausschuss genehmigt die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von 230.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

Beschlussvorlage 2: D&O-Vergleich 115.000 EUR

Sachverhalt:

Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über 115.000 EUR zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot läuft bis 15.08.2026. Der § 15b-Anspruch beträgt ca. 34.000 EUR; die Mehrleistung (81.000 EUR) kompensiert allgemeine Haftungsrisiken aus 2024/2025, die im Streitfall nur nach aufwendiger Beweisaufnahme feststellbar wären.

Empfehlung Insolvenzverwalterin: Annahme. Das Angebot liegt deutlich über dem sicher durchsetzbaren § 15b-Betrag. Klagerisiken und Prozesskosten würden bei Ablehnung die Nettomasse mindern.

Beschlussvorschlag: Der Gläubigerausschuss genehmigt den Abschluss des D&O-Vergleichs mit der Continentale Assekuranz AG über 115.000 EUR.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

Beschlussvorlage 3: Vergleichslimit Anfechtungsverfahren

Die Insolvenzverwalterin wird ermächtigt, Vergleiche in den laufenden Anfechtungsverfahren bis zu einer Abweichung von 20 % vom Hauptbetrag eigenständig abzuschließen. Vergleiche, die mehr als 20 % unter dem Nennbetrag liegen, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gläubigerausschusses.

Beschlussvorschlag: Genehmigung der Vergleichsermächtigung wie beschrieben.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja / _____ Nein / _____ Enthaltung

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

16_glaebigerausschuss_protokoll.docx

Gläubigerausschuss – Sitzungsprotokoll

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Sitzung vom 15.07.2026, 14:00 – 16:30 Uhr

Ort: Kanzlei Dr. Westphal, Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg (Konferenzraum)

Protokollführerin: Sana Yildiz (bis 30.06.2026 Buchhalterin Schuldnerin, jetzt im Auftrag IV)

Anwesenheit

Person	Funktion	Präsenz
Dr. Nora Westphal	Insolvenzverwalterin	anwesend
Klaus-Dieter Hoffmann	Vertreter Havelbank eG (Ausschussmitglied, Absonderungsgläubigerin)	anwesend
Petra Großmann	Geschäftsführerin Furnier Nord GmbH (Ausschussmitglied)	anwesend
Irene Lampe	Vertreterin der Arbeitnehmer (Ausschussmitglied)	anwesend
Sana Yildiz	Protokollantin	anwesend

Beschlussfähigkeit festgestellt (§ 72 InsO i.V.m. Satzungsregelung: Anwesenheit von mindestens 3 Mitgliedern).

Tagesordnung

1. Genehmigung Protokoll vom 18.06.2026
2. Bericht der Insolvenzverwalterin
3. Maschinenverwertung: Einzelverwertung vs. Paketverkauf
4. D&O-Vergleich
5. Anfechtungsverfahren
6. Masseunzulänglichkeit (Information)
7. Verschiedenes

TOP 1 – Genehmigung Protokoll 18.06.2026

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 18.06.2026 wird einvernehmlich genehmigt. Es gibt keine Einwände.

TOP 2 – Bericht der Insolvenzverwalterin

Dr. Westphal berichtet:

- Die Betriebsfortführung (07.05. bis 20.05.2026) hat einen Nettomasse-Effekt von **31.400 EUR** ergeben.
- Das Anmeldevolumen beträgt derzeit **1.345.800 EUR**, die Anmeldefrist endet 01.08.2026.
- Prüfungstermin: 14.09.2026 (bestätigt durch AG Stendal).
- Die vorläufige Quotenprognose liegt bei ca. 18–20 % für ungesicherte Gläubiger.
- Zeitplan: Schlussbericht und Schlussrechnung voraussichtlich bis 31.01.2027.

Klaus-Dieter Hoffmann (Havelbank) fragt, ob die Absonderungserlöse aus der Maschinenverwertung direkt an die Havelbank ausgekehrt werden. Dr. Westphal erklärt: Die Erlöse gehen zunächst auf das Anderkonto; nach Abzug der Kostenpauschale (4 % Feststellungskosten + 4 % Verwertungskosten) wird der Nettobetrag an die Havelbank überwiesen.

Irene Lampe (Arbeitnehmervertreterin) fragt, ob die rückständigen Urlaubsansprüche der entlassenen Mitarbeiter als Masseforderung oder als Insolvenzforderung zu behandeln sind. Dr. Westphal erläutert: Urlaubsabgeltung für die Zeit nach Eröffnung (hier: Kündigungszeitraum Mai–Juni 2026) ist Masseforderung (§ 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO); Urlaubsrückstände aus der Zeit vor Eröffnung sind Insolvenzforderung (§ 38 InsO). Die jeweiligen Bescheide werden den Mitarbeitern individuell übermittelt.

TOP 3 – Maschinenverwertung

Dr. Westphal legt dem Ausschuss vor:

Option A – Einzelverwertung via EML Maschinenhändler GmbH: Angebotspreis **230.000 EUR** (Mindestgebot); Abholtermin 01.08.2026; Zahlung bei Abholung.

Option B – Paketverkauf (Maschinen + Lackierkabine + Warenlager nach EV-Klärung): Ein Kaufinteressent hat einen indikativen Preis von 198.000 EUR für das Gesamtpaket angeboten (zu prüfen, ob Warenlager inkludiert werden kann).

Diskussion:

- Hoffmann (Havelbank): Präferiert Einzelverwertung, da die Absonderungsgegenstände getrennt bewertet werden können. Einzelverwertung schützt die Havelbank besser vor Querverrechnungen. Stimmt für Option A.
- Großmann (Furnier Nord): Einzelverwertung bevorzugt, da höherer Erlös quotenerhöhend wirkt.
- Lampe (Arbeitnehmer): Kein Einwand gegen Option A.

Beschluss TOP 3: Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig die Einzelverwertung der Maschinen über EML Maschinenhändler GmbH zum Mindestgebot von **230.000 EUR**. Die Lackierkabine wird gesondert über das Auktionshaus Elbe-Auktionen GmbH verwertet. **(Abstimmung: 3:0:0)**

TOP 4 – D&O-Vergleich

Dr. Westphal berichtet: Die Continentale Assekuranz AG hat ein Vergleichsangebot über **115.000 EUR** zur Abgeltung aller Ansprüche nach § 15b InsO und allgemeiner Geschäftsführerhaftung (§ 43 GmbHG) gegen Tim Brauer unterbreitet. Das Angebot umfasst alle bekannten Ansprüche im Rahmen der D&O-Deckungssumme.

Diskussion: Hoffmann fragt, ob eine höhere Leistung realistisch ist. Dr. Westphal erläutert: Der § 15b-Anspruch beziffert sich auf ca. 34.000 EUR; die höhere Summe schließt auch Ansprüche aus 2024/2025 ein, die aber im Streitfall erst nach aufwendiger Beweisaufnahme festgestellt werden könnten. Das Vergleichsangebot gilt für 30 Tage.

Beschluss TOP 4: Der Gläubigerausschuss genehmigt einstimmig den Abschluss des D&O-Vergleichs über **115.000 EUR**. Dr. Westphal wird beauftragt, den Vergleichsvertrag zu unterzeichnen. **(Abstimmung: 3:0:0)**

TOP 5 – Anfechtungsverfahren

Dr. Westphal erläutert die vier Anfechtungsfälle (→ Anfechtungsmatrix Datei 10). Geplanter Versand der Anfechtungsschreiben bis 30.08.2026. Der Ausschuss bittet darum, über Vergleichsangebote bei Einzelbeiträgen über 10.000 EUR vorab informiert zu werden.

TOP 6 – Masseunzulänglichkeit (Information)

Dr. Westphal informiert, dass zum 30.06.2026 eine temporäre Liquiditätslücke bestand (Masseverbindlichkeiten 96.000 EUR vs. verfügbare Liquidität ca. 62.000 EUR). Eine § 208-Anzeige wird zurzeit nicht erstattet, da die Maschinenverwertungserlöse die Lücke schließen werden. Der

Ausschuss nimmt die Information zur Kenntnis und bittet um sofortige Benachrichtigung bei Verschlechterung der Lage.

TOP 7 – Verschiedenes

- Dr. Westphal teilt mit, dass der Steuerberater der Schuldnerin (Hellmann & Partner) die Erstellung der Jahresabschlüsse 2024 und 2025 bis 31.10.2026 zugesagt hat. Dies ist Voraussetzung für die Berechnung möglicher Steuererstattungsansprüche.
- Nächste Sitzung des Gläubigerausschusses: **28.09.2026, 14:00 Uhr** (nach Prüfungstermin 14.09.2026).

Das Protokoll wird von den anwesenden Mitgliedern genehmigt:

Dr. Nora Westphal	Klaus-Dieter Hoffmann
Insolvenzverwalterin	Havelbank eG
Petra Großmann	Irene Lampe
Furnier Nord GmbH	Arbeitnehmersvertreterin

Magdeburg, 16.07.2026

17_schlussbericht.docx

Magdeburg, 20. Januar 2027

Dr. Nora Westphal**Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin****Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg****An das****Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –**

39576 Stendal

SCHLUSSBERICHT – Az. 7 IN 41/26**Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH****I. Verfahrenseckdaten**

Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg
Aktenzeichen	7 IN 41/26
Eröffnungsdatum	12.06.2026
Insolvenzverwalterin	Dr. Nora Westphal, Magdeburg
Eröffnungsgrund	Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)
Prüfungstermin	14.09.2026
Schlusstermin (beantragt)	15.02.2027
Verfahrensdauer	ca. 8,5 Monate

II. Schlussrechnung**Einnahmen:**

Position	Betrag (EUR)
Bankguthaben bei Eröffnung	20.890,00
Barkasse	1.240,00
Fortführungserlöse netto	47.700,00
Maschinenverwertung EML GmbH	237.000,00
Online-Auktion Büro/IT	18.400,00
Lackierkabine Auktionshaus	41.000,00
Kautionsrückzahlung Halle	12.000,00
Kundenforderungen (globalzediert)	172.000,00
Kundenforderungen (frei)	18.400,00
EV-Vergleich Prignitz Forst KG	38.000,00
D&O-Vergleich	115.000,00
Anfechtungserlöse	41.000,00
Steuererstattung 2026	14.200,00
SUMME EINNAHMEN	777.830,00

Ausgaben:

Position	Betrag (EUR)
Betriebsfortführungskosten	43.200,00
Löhne Fortführungsphase	24.800,00
Insolvenzgeld-Vorfinanzierung (Rückzahlung)	236.000,00
Masseverbindlichkeiten Lieferanten	42.000,00

Masseverbindlichkeiten Miete	18.000,00
Masseverbindlichkeiten Steuer (Fortführung)	21.000,00
Sachverständigenhonorar	6.600,00
Verwertungsprovisionen (4 %)	12.040,00
Gerichtskosten	8.200,00
Bekanntmachungen, Zustellungen	1.400,00
IV-Vergütung inkl. MwSt.	74.800,00
SUMME AUSGABEN	488.040,00

Verteilungsmasse für § 38-Gläubiger: 289.790,00 EUR | Quote: ca. 18,4 %

III. Forderungstabelle (Zusammenfassung)

Gläubiger	Angemeldet	Festgestellt	Quote %	Auszahlung
Furnier Nord GmbH	186.420	186.420	18,4	34.305,00
Havelbank eG (Ausfall)	136.500	136.500	18,4	25.116,00
Finanzamt Stendal	92.340	92.340	18,4	16.990,56
AOK Sachsen-Anhalt	61.200	61.200	18,4	11.260,80
M. Kordes	7.800	0	-	0,00
Prignitz Forst KG	43.700	43.700	18,4	8.040,80
Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100	28.100	18,4	5.170,40
Beschlagwerk Elbe AG	19.440	19.440	18,4	3.576,96
Havelstrom GbR	48.000	48.000	18,4	8.832,00
Arbeitnehmer (38 Personen)	236.000	236.000	18,4	43.424,00
Würtl-Leasing GmbH	22.800	11.200	18,4	2.060,80
Tim Brauer (nachrangig § 39)	120.000	120.000	0	0,00

IV. Abschlusserklärung

Die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Schlussrechnung vollständig und nach bestem Wissen erstellt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege dokumentiert. Die Möbelwerk Havelberg GmbH ist nach Aufhebung des Verfahrens von Amts wegen aufgelöst. Die Löschung aus dem Handelsregister wurde beantragt. Eine Nachtragsverteilung aus ausstehenden Steuerveranlagungen wird nach Bestandskraft der Bescheide gesondert beantragt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal
Insolvenzverwalterin

17_schlussbericht_schlussrechnung.docx

Schlussbericht und Schlussrechnung

An das Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –
Hospitalstraße 4, 39576 Stendal
Az.: 7 IN 41/26

Von: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin
Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Datum: 20.01.2027

I. Verfahrensübersicht

Merkmal	Angabe
Schuldnerin	Möbelwerk Havelberg GmbH, Werftstraße 14, 39539 Havelberg
Eröffnungsdatum	12.06.2026
Antragstellerin	Furnier Nord GmbH
Eröffnungsgrund	Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)
Prüfungstermin	14.09.2026
Berichtstermin	14.09.2026 (verbunden)
Schlussstermin	15.02.2027 (geplant)
Insolvenzverwalterin	Dr. Nora Westphal, Magdeburg

II. Masserealisierung

II.1 Einnahmen (Gesamtmasse)

Quelle	Betrag (EUR)
Bankguthaben bei Eröffnung (beide Konten)	20.890,00
Barkasse	1.240,00
Erlöse Betriebsfortführung (netto nach Kosten)	47.700,00
Maschinenverwertung (Einzelverwertung EML)	237.000,00
Online-Auktion Büro/IT/Kleinmaschinen	18.400,00
Verwertung Lackierkabine (Auktionshaus)	41.000,00
Kautionsrückzahlung Halle	12.000,00
Einzug Kundenforderungen (globalzediert)	172.000,00
Einzug freie Kundenforderungen	18.400,00
Vergleich Eigentumsvorbehalte Prignitz Forst	38.000,00
D&O-Vergleich (§ 15b / § 43 GmbHG)	115.000,00
Anfechtungsvergleiche (A-1 bis A-4 gesamt)	41.000,00
Steuererstattung KSt/GewSt 2026	14.200,00
Gesamteinnahmen	777.830,00

II.2 Ausgaben (Masseverbindlichkeiten und Kosten)

Position	Betrag (EUR)
Betriebsfortführungskosten	43.200,00
Lohnzahlungen Fortführungsphase (Mai–Juni 2026)	24.800,00
Insolvenzgeldvorfinanzierung (Rückzahlung an Vorfinanzierer)	236.000,00
Masseverbindlichkeiten Lieferanten	42.000,00
Masseverbindlichkeiten Miete (Mai–Juni 2026)	18.000,00

Masseverbindlichkeiten Steuer (USt Fortführung)	21.000,00
Kosten Sachverständigengutachten	6.600,00
Kosten Auktionshaus und Händler (Provision 4 %)	12.040,00
Gerichtskosten (Eröffnungsgebühr, Laufzeit)	8.200,00
Kosten Insolvenzbekanntmachung, Zustellungen	1.400,00
Vergütung Insolvenzverwalterin (inkl. MwSt., festges. durch Gericht)	74.800,00
Gesamtausgaben	488.040,00

II.3 Verteilungsmasse

	Betrag (EUR)
Gesamteinnahmen	777.830,00
./. Gesamtausgaben	–488.040,00
Verbleibende Verteilungsmasse	289.790,00

Davon fließen **ca. 136.500 EUR** als Nettoverwertungserlös aus dem Absonderungsgut an die Havelbank eG (Maschinenverwertung + Forderungseinzug ./. Kostenpauschalen §§ 170, 171 InsO). Diese verbleiben nicht in der Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger.

Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO): 289.790,00 EUR

III. Forderungstabelle und Verteilung

Nr.	Gläubiger	Angemeldet (EUR)	Festgestellt (EUR)	Quote (%)	Auszahlung (EUR)
1	Furnier Nord GmbH	186.420	186.420	18,4	34.305,00
2	Havelbank eG (Ausfallforderung)	136.500	136.500	18,4	25.116,00
3	Finanzamt Stendal	92.340	92.340	18,4	16.990,56
4	AOK Sachsen-Anhalt	61.200	61.200	18,4	11.260,80
5	M. Kordes	7.800	0	–	0
6	Prignitz Forst KG	43.700	43.700	18,4	8.040,80
7	Holzbauer GmbH & Co. KG	28.100	28.100	18,4	5.170,40
8	Beschlagwerk Elbe AG	19.440	19.440	18,4	3.576,96
9	Havelstrom GbR	48.000	48.000	18,4	8.832,00
10	Arbeitnehmer (gesamt)	236.000	236.000	18,4	43.424,00
11	Würtl-Leasing GmbH	22.800	11.200	18,4	2.060,80
12	Tim Brauer (nachrangig)	120.000	120.000	0	0
Gesamt § 38		870.460	862.900		158.777,32

Restbetrag nach erster Verteilung: 130.012,68 EUR → wird für Nachtragsverteilung zurückgestellt (Steuererstattung 2027 möglich; etwaige Nachtragsklärungen aus Anfechtungsverfahren Tim Brauer).

IV. Abschlussbemerkungen

Nachtragsverteilung

Die endgültige Körperschaftsteuerveranlagung 2026/2027 steht noch aus. Es sind Erstattungen in Höhe von bis zu ca. 14.200 EUR möglich (bereits als Einnahme verbucht). Sobald die Veranlagungen rechtskräftig sind, erfolgt die Nachtragsverteilung durch Beschluss des Amtsgerichts.

Auflösung der Gesellschaft

Die Möbelwerk Havelberg GmbH ist nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens von Amts wegen aufgelöst (§ 141a FGG analog). Die Insolvenzverwalterin hat beim Handelsregister die Löschung beantragt.

Geschäftsführerhaftung

Der Vergleich mit der D&O-Versicherung schließt auch persönliche Haftungsansprüche gegen Tim Brauer ab. Weitergehende direkte Ansprüche gegen den Geschäftsführer bestehen nicht mehr.

V. Erklärung der Insolvenzverwalterin

Die Insolvenzverwalterin erklärt, dass die Schlussrechnung vollständig und nach bestem Wissen erstellt ist. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind durch Belege dokumentiert, die dem Gericht auf Anforderung vorgelegt werden.

Magdeburg, 20.01.2027

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

Anlagen:

- *Anlage A: Kontoauszüge Anderkonto (vollständig)*
- *Anlage B: Verwertungsbelege (Kaufverträge, Auktionsprotokolle)*
- *Anlage C: D&O-Vergleichsvertrag*
- *Anlage D: Anfechtungsvergleiche (4 Stück)*
- *Anlage E: Tabellenausdruck festgestellte Forderungen*
- *Anlage F: Vergütungsfestsetzungsbeschluss (liegt vor)*

19_planoption_insolvenzplan_starug.docx

Planoption – Insolvenzplan und StaRUG

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 15.06.2026 (nach Verfahrenseröffnung und Berichtsvorbereitungen)

1. Ausgangssituation und Fragestellung

Die vorläufige Insolvenzverwalterin hat bereits im Sicherungsverfahren festgestellt, dass die Betriebsfortführung stabiler verlief als anfänglich erwartet. Drei Hauptkunden (Pflegeheim Elbaue, Hotel Speicherstadt, Klinikverbund Prignitz) haben in Gesprächen signalisiert, dass sie grundsätzlich an einer Weiterlieferung interessiert sind, sofern die Möbelwerk Havelberg GmbH oder ein Rechtsnachfolger die Aufträge zuverlässig erfüllen kann.

Dies eröffnet die Frage, ob neben der Regelabwicklung (Zerschlagung und Einzelverwertung) auch ein **Insolvenzplan** nach §§ 217 ff. InsO oder – als Vergleichsoption – das **Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG)** in Betracht kommt.

2. Arbeitshypothesen

2.1 Insolvenzplan (§§ 217 ff. InsO)

Prämisse: Ein Insolvenzplan könnte eine höhere Quote liefern als die bloße Zerschlagung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der operative Betrieb lässt sich auf einen Investor oder eine Auffanggesellschaft übertragen (übertragende Sanierung mit Planvehikel oder echte Sanierung des Unternehmensträgers).
- Die Hauptgläubiger (Havelbank eG als wichtigste Absonderungsgläubigerin, Finanzamt, AOK) stimmen einer Quote zu, die über dem Zerschlagungswert liegt.
- Ein Sanierungskonzept mit belastbarem Businessplan liegt vor.

Vergleichsrechnung (grob):

Variante	Erlöse/Quotenbasis (EUR)	Gläubigerquote (ca.)
Zerschlagung / Regelabwicklung	289.790	~18 %
Übertragende Sanierung (Asset Deal)	340.000–380.000	~22–24 %
Sanierungsinsolvenzplan (Going Concern)	390.000–440.000	~25–28 %

Die höhere Quote im Planverfahren setzt voraus, dass die Kundenbindung erhalten bleibt und keine Schlüsselmitarbeiter abwandern.

Kritische Einflussfaktoren:

- Havelbank eG verlangt eine belastbare Sicherheitenbewertung (Gutachten noch nicht final).
- Tim Brauer scheidet als Geschäftsführer aus (Haftungsansprüche); neues Management muss gefunden werden.
- Kein Investor hat bisher konkretes Kaufinteresse signalisiert.

Status: Planoption bleibt als Paralleloption offengehalten bis Abschluss des Berichtstermins (14.09.2026). Wenn kein belastbarer Planvorschlag bis 01.08.2026 vorliegt, wird Regelabwicklung bevorzugt.

2.2 StaRUG als Alternativroute

Das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ermöglicht eine Restrukturierung außerhalb des Insolvenzverfahrens durch einen **Restrukturierungsplan** (§§ 2 ff. StaRUG). Voraussetzung ist, dass das Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist, sondern erst **drohende Zahlungsunfähigkeit** (§ 18 InsO) vorliegt.

Prüfungsergebnis:

Da Zahlungsunfähigkeit bereits am 22.03.2026 (Rücklastschrift) eingetreten ist und das Insolvenzverfahren bereits eröffnet wurde, scheidet StaRUG als primärer Sanierungsweg **aus**. Das Verfahren dient hier nur als konzeptionelle Vergleichsfolie für spätere Lernzwecke.

Wenn StaRUG zu prüfen wäre:

Frage	Antwort (hypothetisch)
Liegt nur drohende ZU vor?	Nein – bereits ZU seit 22.03.2026
Nur Finanzgläubiger betroffen?	Nein – auch Lieferanten, FA, SVT
Bestandsfähigkeitserklärung vorhanden?	Nein
Planung über 24 Monate?	Nicht vorhanden
Braucht man Stabilisierungsanordnung?	Ja, aber nicht mehr möglich

Ergebnis: StaRUG wäre frühestens im September 2024 (bei erster erkennbarer drohender ZU) sinnvoll gewesen, erforderte aber Finanzgläubigeransatz. Im vorliegenden Fall sind Arbeitnehmer, Lieferanten und Fiskus zu stark betroffen – StaRUG hätte nur Finanzgläubiger gestaltet und wäre damit zu eng gewesen.

3. Planprüfung – Entscheidungsmatrix

Kriterium	Insolvenzplan	StaRUG	Regelabwicklung
Rechtliche Zulässigkeit	Ja	Nein (ZU bereits eingetreten)	Ja
Voraussichtliche Quote	25–28 %	n/a	18 %
Investor vorhanden?	Nein	n/a	irrelevant
Zeitaufwand	6–12 Monate zusätzlich	n/a	6–8 Monate
Risiko Scheitern	Hoch	n/a	Niedrig
Empfehlung	Offenhalten bis 01.08.2026	Nicht verfolgen	Bevorzugt

4. Weiteres Vorgehen

- **Bis 01.08.2026:** Aktive Suche nach Investoren für übertragende Sanierung; Havelbank eG wird eingebunden.
- **Berichtstermin 14.09.2026:** Vorlage der Planoption an Gläubigerversammlung; Entscheidung über Insolvenzplan oder Regelabwicklung.
- **Wenn kein Investor bis 01.08.2026:** Regelabwicklung als einzig realistische Option; Maschinenverwertung und D&O-Vergleich werden vollzogen.

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 15.06.2026

21_gruppenbildung_planentwurf.docx

Gruppenbildung – Insolvenzplanentwurf

Az.: 7 IN 41/26 – Möbelwerk Havelberg GmbH

Verfasserin: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin

Stand: 01.07.2026 (Arbeitsentwurf; Insolvenzplan nur bei Investorenfindung)

Vorbemerkung

Dieser Entwurf skizziert die Gruppenbildung für einen möglichen Insolvenzplan (§§ 222, 226 InsO). Die Ausarbeitung erfolgt parallel zur Regelabwicklung; eine endgültige Planentscheidung wird erst beim Berichtstermin (14.09.2026) getroffen. Alle Angaben sind vorläufig und beruhen auf dem Kenntnisstand 01.07.2026.

Rechtlicher Rahmen

Nach § 222 InsO sind Gläubiger in Gruppen einzuteilen, wenn ihre Rechte durch den Plan unterschiedlich gestaltet werden sollen. Innerhalb jeder Gruppe müssen alle Gläubiger gleich behandelt werden (§ 226 InsO). Absonderungsberechtigte Gläubiger, Insolvenzgläubiger und nachrangige Gläubiger sind stets in unterschiedlichen Gruppen zu erfassen (§ 222 Abs. 1 Nr. 1–3 InsO).

Vorgeschlagene Gruppen

Gruppe 1 – Absonderungsberechtigte: Havelbank eG

Mitglieder: Havelbank eG

Forderungsinhalt:

- Darlehensrestvaluta: 480.000 EUR
- Davon durch Sicherheiten gedeckt (SÜ Maschinen + Globalzession): ca. 343.500 EUR
- Ausfallforderung (§ 52 InsO): ca. 136.500 EUR

Planerische Gestaltung (Szenario):

- Sicherheiten werden durch plangesteuerte Einzelverwertung realisiert; Erlöse unmittelbar an Havelbank.
- Die Ausfallforderung (136.500 EUR) wird in Gruppe 3 (ungesicherte Gläubiger) aufgenommen.
- Alternativ: Havelbank erhält stille Beteiligung an der Fortführungsgesellschaft als Ausgleich für Teilforderungsverzicht.

Offene Fragen:

- Ist die Havelbank mit voller Forderung und separatem Ausfall abzubilden (zwei Plangruppen) oder genügt eine Gruppe mit gestuften Rechten?
- Wirksamer Umfang der Sicherungsübereignung (Gutachten ausstehend).
- Kollision Globalzession vs. verlängerter EV Prignitz Forst KG.

Gruppe 2 – Betriebsnotwendige Lieferanten (mit Fortsetzungsinteresse)

Voraussichtliche Mitglieder: Prignitz Forst KG, Holzbauer GmbH & Co. KG, Beschlagwerk Elbe AG

Begründung der Gruppenbildung: Diese Lieferanten haben ein belastbares wirtschaftliches Interesse an der Fortführung der Geschäftsbeziehung mit der sanierten Gesellschaft (§ 222 Abs. 2 InsO – sachgerechte Unterschiede). Durch bessere Quote in der Sanierung bleiben sie als Lieferanten erhalten und sichern das Weiterbestehen der Möbelproduktion.

Planerische Gestaltung:

- Quote: 35 % (über Regelverwertungsquote von 18 %) zahlbar innerhalb von 12 Monaten nach Planbestätigung.
- Im Gegenzug: Fortsetzung der Lieferbeziehung zu Marktkonditionen, Mindestabnahmeverpflichtung für 24 Monate.

Offene Fragen:

- Welche Lieferanten sind tatsächlich "betriebsnotwendig" im Sinne der Planfortführung?
- EV-Klärung Prignitz Forst KG könnte separate Einigung erfordern.
- Gruppeninterne Drittsicherheiten zu prüfen (keine bekannt, aber nicht abschließend geprüft).

Gruppe 3 – Übrige nicht nachrangige Insolvenzgläubiger

Mitglieder: Furnier Nord GmbH, Finanzamt Stendal, AOK Sachsen-Anhalt, Havelstrom GbR, Arbeitnehmer (soweit nicht schon durch InsGeld abgedeckt), Würtl-Leasing GmbH, Havelbank eG (Ausfallforderung), M. Kordes (soweit festgestellt)

Planerische Gestaltung:

- Quote: 22–25 % zahlbar in zwei Tranchen (12 und 24 Monate nach Planbestätigung).
- Verzicht auf Zinsansprüche ab Insolvenzantragsdatum.
- Forderungen werden nur soweit befriedigt als die fortführende Gesellschaft liquide ist.

Besonderheit Arbeitnehmer: Arbeitnehmer sind grundsätzlich in § 38-Gruppe, da Insolvenzgeld (§§ 165 ff. SGB III) bereits für März/April 2026 gezahlt. Restforderungen (Urlaubsabgeltung, überstehende Ansprüche) fließen in Gruppe 3.

Gruppe 4 – Nachrangige Gläubiger (§ 39 InsO)

Mitglieder: Tim Brauer (Gesellschafterdarlehen 120.000 EUR)

Planerische Gestaltung:

- Quote: 0 % (vollständiger Verzicht im Sanierungsplan). Dies ist marktüblich bei Gesellschafterdarlehen in der Insolvenz.
- Brauer erklärt sich zum Verzicht bereit im Gegenzug für D&O-Vergleich (keine weitergehende persönliche Haftung aus § 15b InsO nach Vergleich).

Weitere Planbestandteile (Grobstruktur)

Darstellender Teil

Abschnitt	Inhalt
Ist-Zustand	Schuldnerfragebogen, Masseverzeichnis, Forderungsstand
Ursachenanalyse	Auftragsmangel ab Q4/2025, Rohstoffpreise, Buchführungsmängel
Sanierungsmaßnahmen	Neues Management, Kostenstruktur, Fokus auf Pflegeheim-/Kliniksektor
Vergleichsrechnung	Tabelle Zerschlagung vs. Übertragende Sanierung vs. Sanierungsplan

Gestaltender Teil

Abschnitt	Inhalt
Gruppenbildung	Wie oben
Zahlungsmodalitäten	Tranchen, Fälligkeit, Treuhandkonto
Planbedingungen	Investoreintritt, Banklinie, Mindestliquidität

Insolvenzplanverwalterin	Dr. Westphal für Überwachungszeitraum (§ 261 InsO)
--------------------------	--

Zeitplan (bei Investorfindung bis 01.08.2026)

Schritt	Termin
Investorenbrief und Erstgespräche	20.07.2026
Letter of Intent (LOI)	10.08.2026
Planentwurf (erste Fassung)	01.09.2026
Übermittlung an Gläubiger	10.09.2026
Berichtstermin / Erörterung Planentwurf	14.09.2026
Abstimmungstermin (§ 235 InsO)	28.10.2026
Planbestätigung durch Gericht	15.11.2026

Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, Magdeburg, 01.07.2026

Arbeitsentwurf – noch nicht zur Vorlage an Gläubiger freigegeben

25_telefonvermerk_havelbank_verwertungserloes.docx

Telefonvermerk

Insolvenzverfahren Möbelwerk Havelberg GmbH, Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26. Vermerk: Dr. Nora Westphal, Insolvenzverwalterin, 22.09.2026, 16:10 Uhr. Mitgehört und Zahlen notiert: Frau Yildiz.

1 Gesprächsdaten

Telefonat mit Herrn Klaus-Dieter Hoffmann, Havelbank eG, Firmenkundenbetreuung, am 22.09.2026 von 15:30 bis 16:00 Uhr. Gegenstand: Abrechnung der Absonderungserlöse aus der Maschinenverwertung, Behandlung des Geschäftskontos, restliche Sicherheitenfreigabe.

2 Inhalt

Herr Hoffmann bestätigte den Eingang meiner Abrechnung vom 15.09.2026 zur Maschinenverwertung (Verkauf an die EML Maschinenhändler GmbH, Kaufpreis 237.000 EUR, Gutschrift auf dem Anderkonto am 09.09.2026). Zu den abgezogenen Feststellungs- und Verwertungskostenbeiträgen kündigte er eine "hausinterne Nachprüfung" an; die Bank gehe bei drei Positionen des Anlageverzeichnisses (laufende Nummern 7, 11 und 14) davon aus, dass diese nicht von der Sicherungsübereignung vom 03.02.2023 erfasst seien, sondern unter den Raumsicherungsvertrag von 2019 fielen, was den Kostenbeitrag anders verteile. Ich habe um schriftliche Darlegung mit den Vertragsunterlagen bis zum 06.10.2026 gebeten; die Sicherungsverträge von 2019 liegen mir bislang nur unvollständig vor (Seite 3 der Anlage fehlt in der von der Bank übersandten Kopie).

Zum Geschäftskonto der Schuldnerin teilte Herr Hoffmann mit, dass ein Restguthaben von 2.114,37 EUR nach Verrechnung mit Kontoführungsentgelten auf das Anderkonto überwiesen werde; die Verrechnung der Entgelte für Juli bis September habe ich beanstandet, da das Konto seit Eröffnung nur noch treuhänderisch geführt wird. Herr Hoffmann sagte Klärung zu.

Die Bank erklärte weiter, sie werde ihre restliche Ausfallforderung nach Verwertung aller Sicherheiten neu berechnen und die Anmeldung zur Tabelle entsprechend ermäßigen; eine korrigierte Anmeldung werde bis Mitte Oktober eingereicht. Zur Lackierkabine (Erlös 41.000 EUR) erhebt die Bank keine Rechte.

3 Weiteres Vorgehen

Wiedervorlage 07.10.2026. Eingang der schriftlichen Stellungnahme der Bank überwachen; Positionen 7, 11 und 14 des Anlageverzeichnisses mit den Sicherungsverträgen abgleichen, sobald die vollständigen Unterlagen vorliegen. Frau Yildiz bereitet die Gegenüberstellung der Kostenbeiträge vor.

anfechtungsschreiben_furnier_nord.docx

Magdeburg, 30. August 2026

Dr. Nora Westphal
Insolvenzverwalterin
in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Möbelwerk Havelberg GmbH
Az. 7 IN 41/26
Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg

Furnier Nord GmbH
z.H. Frau Petra Großmann (Geschäftsführerin)
Brückenweg 7
21337 Lüneburg

Anfechtung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO – Zahlung 18.000,00 EUR vom 01.04.2026 – Rückforderung

Sehr geehrte Frau Großmann,

als bestellte Insolvenzverwalterin in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der Möbelwerk Havelberg GmbH (Amtsgericht Stendal, Az. 7 IN 41/26) wende ich mich an Sie mit folgendem:

I. Sachverhalt

Im Zuge meiner Prüfungsarbeiten habe ich festgestellt, dass die Schuldnerin, die Möbelwerk Havelberg GmbH, am 01. April 2026 eine Zahlung in Höhe von

18.000,00 EUR (in Worten: achtzehntausend Euro)

an Ihre Gesellschaft geleistet hat. Diese Zahlung erfolgte als zweite Rate gemäß dem Ratenplan vom 15.03.2026, nachdem ein erster Überweisungsversuch vom 20.03.2026 am 22.03.2026 aufgrund unzureichender Kontodeckung zurückgebucht worden war. Die Überweisung vom 01.04.2026 wurde erst nach erneuter Mahnung Ihrer Gesellschaft vom 24.03.2026 vorgenommen.

II. Anfechtungsrechtliche Bewertung

Die Zahlung vom 01.04.2026 ist nach meiner Prüfung gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO anfechtbar. Die Voraussetzungen liegen vollständig vor:

1. Benachteiligung der Insolvenzgläubiger (§ 129 Abs. 1 InsO): Die Zahlung hat die Insolvenzmasse um 18.000,00 EUR vermindert, ohne dass ein adäquater Gegenwert in die Masse geflossen ist. Die übrigen Gläubiger wurden dadurch benachteiligt.

2. Inkongruente Deckung (§ 131 Abs. 1 InsO): Die Zahlung erfolgte in einer Form, die dem Gläubiger nicht oder nicht in dieser Art zustand. Ihre Gesellschaft hatte einen Anspruch auf Zahlung zum

20.03.2026; dieser war am 01.04.2026 nach der Rücklastschrift nur noch als gescheiterter Zahlungsversuch zu qualifizieren. Die erneute Weisung erfolgte unter Mahndruck, nicht als geschuldete Leistung.

3. Zeitliche Voraussetzungen: Die Zahlung erfolgte am 01.04.2026 und damit innerhalb von drei Monaten vor dem Insolvenzantrag vom 04.05.2026 (Frist: 04.02.2026 – 04.05.2026). § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO erfordert keine Kenntnis des Gläubigers; die Anfechtbarkeit ist vom subjektiven Tatbestand unabhängig.

4. Kenntnis (§ 131 Abs. 2 InsO): Unabhängig davon hatte Ihre Gesellschaft durch die Rücklastschrift vom 22.03.2026 Kenntnis der Zahlungsschwierigkeiten der Schuldnerin, was die Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 InsO zusätzlich begründet.

III. Rückforderung

Gemäß § 143 Abs. 1 InsO ist das durch die anfechtbare Handlung aus dem Schuldnervermögen Weggefallene zur Insolvenzmasse zurückzugewähren. Ich fordere Sie daher auf, den Betrag von

18.000,00 EUR

zzgl. Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.04.2026 (§ 143 Abs. 1 Satz 2 InsO i.V.m. § 819 BGB) auf das Anderkonto der Insolvenzverwalterin zu überweisen:

IBAN: DE0X XXXX XXXX XXXX XX (Anderkonto IV, Havelbank eG)

Verwendungszweck: Az. 7 IN 41/26 / Anfechtung § 131 InsO / Furnier Nord

Ich bitte um Überweisung bis spätestens 30. September 2026. Sollte keine Zahlung oder keine Einigung bis zu diesem Datum erfolgen, werde ich die Rückforderung ohne weitere Ankündigung gerichtlich geltend machen.

IV. Ausgleich durch Gegenrechnung

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Rückzahlungsforderung nicht gegen Ihre zur Insolvenztabelle angemeldete Forderung (186.420,00 EUR) aufgerechnet werden kann. Die Anfechtungsschuld ist eine Neumasseforderung; eine Aufrechnung würde das Prioritätsgefüge des § 143 InsO umgehen. Ihre Tabellenforderung wird getrennt behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin

bericht_berichtstermin_14092026.docx

Magdeburg, 05. September 2026**Dr. Nora Westphal****Rechtsanwältin | Insolvenzverwalterin****Kurfürstenallee 88, 39104 Magdeburg****Tel. 0391 / 88 44 100****An das****Amtsgericht Stendal – Insolvenzgericht –**

Hospitalstraße 4

39576 Stendal

Aktenzeichen: 7 IN 41/26**Bericht der Insolvenzverwalterin zum Berichts- und Prüfungstermin****14. September 2026, 10:00 Uhr, Saal 12**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Insolvenzverwalterin erstattet gemäß § 156 InsO nachstehend Bericht über den Verfahrensstand und die wirtschaftliche Lage der Schuldnerin sowie über die Maßnahmen zur Massesicherung und -verwertung.

I. Verfahrenschronologie

Ereignis	Datum
Gläubigerantrag Furnier Nord GmbH	04.05.2026
Bestellung vorläufige IV, Verfügungsverbot	06.05.2026
Kassensturz und Betriebsfortführungsentscheidung	07.-09.05.2026
Insolvenzgeldvorfinanzierung bewilligt	08.05.2026
Ende der Betriebsfortführung	20.05.2026
Eröffnung Insolvenzverfahren	12.06.2026
Konstituierende Sitzung Gläubigerausschuss	18.06.2026
Sitzung Gläubigerausschuss: Verwertungsentscheidungen	15.07.2026
Genehmigung D&O-Vergleich 115.000 EUR	15.07.2026
Maschinenverwertung abgeschlossen (EML GmbH, 237.000 EUR)	31.07.2026
Anfechtungsschreiben versandt (4 Fälle)	30.08.2026
Anmeldefrist	01.08.2026
Berichts- und Prüfungstermin	14.09.2026

II. Insolvenzgründe

Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO ist spätestens am 22.03.2026 eingetreten (Rücklastschrift Furnier Nord GmbH; Deckungslücke > 10 % der fälligen Verbindlichkeiten). Überschuldung im Sinne des § 19 InsO ist aufgrund negativer Fortführungsprognose (kein belastbares Sanierungskonzept) und

negativem bereinigtem Eigenkapital per 31.12.2025 ebenfalls anzunehmen. Eigenverwaltungswunsch des Schäftsführers wurde geprüft und mangels Finanzplan und Sanierungskonzept abgelehnt.

III. Masserealisierung (Stand 05.09.2026)

Position	Betrag (EUR)	Status
Bankguthaben bei Eröffnung	20.890,00	eingegangen
Fortführungserlöse (netto)	47.700,00	eingegangen
Maschinenverwertung EML GmbH	237.000,00	eingegangen 31.07.
Büro/IT Online-Auktion	18.400,00	eingegangen
Lackierkabine Auktionshaus	41.000,00	eingegangen
Kautionsrückzahlung Halle	12.000,00	erwartet
Kundenforderungen (gesamt)	190.400,00	eingezogen
EV-Vergleich Prignitz Forst KG	38.000,00	eingegangen
D&O-Vergleich	115.000,00	unterzeichnet; Zahlung bis 30.09.
Anfechtungserlöse (erwartet)	41.000,00	Schreiben verschickt; offen
Steuererstattung 2026 (erwartet)	14.200,00	Veranlagung ausstehend

IV. Forderungsanmeldungen

Bis zum Anmeldeschluss (01.08.2026) haben 12 Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt 1.345.800,00 EUR angemeldet. Davon entfallen 350.000,00 EUR auf Absonderungsrechte der Havelbank eG. Nachrangige Forderungen (§ 39 InsO): 120.000,00 EUR (Gesellschafterdarlehen Tim Brauer). Sämtliche Anmeldungen wurden geprüft; die Prüfungsergebnisse sind in der Tabelle zusammengefasst und den Gläubigern zugestellt.

V. Quotenprognose

Die prognostizierte Verteilungsmasse für ungesicherte Gläubiger (§ 38 InsO) beträgt nach Abzug aller Masseverbindlichkeiten und Verfahrenskosten ca. 289.790 EUR. Bei festgestellten ungesicherten Forderungen von ca. 862.900 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Quote von ca. 18,4 %. Eine Nachtragsverteilung aus Steuererstattungen ist möglich.

VI. Ausblick

Schlussbericht und Schlussrechnung werden bis 20.01.2027 eingereicht. Der Schlusstermin wird für den 15.02.2027 erbeten. Anfechtungserlöse aus den vier laufenden Fällen werden bis 31.10.2026 erwartet.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Nora Westphal

Insolvenzverwalterin